! > 4 5 @ 6 0 = 8 5

Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и социально-экономическим направлениям

Курс с практическими заданиями и дополнительными материалами доступен на образовательной платформе «Юрайт», а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва • Юрайт • 2026

УДК 339.54(075.8)
ББК 65.428я73
Л83

Авторы:

Лузина Татьяна Викторовна — кандидат экономических наук, заведующая кафедрой таможенного дела Института государства и права Тюменского государственного университета;

Высоцкая Валерия Геннадьевна — старший преподаватель кафедры таможенного дела Института государства и права Тюменского государственного университета.

Рецензенты:

Насыбуллин Н. И. — заместитель начальника Управления таможенного обеспечения, начальник отдела таможенного оформления АО «ЮТэйр-Инжиниринг» (г. Тюмень);

Елфимова О. С. — кандидат социологических наук, доцент кафедры таможенного дела Института государства и права Тюменского государственного университета.

Лузина, Т. В.

Л83 Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник для вузов / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 142 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-07445-1

В учебнике рассматриваются основные меры государственного нетарифного регулирования по применению запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности. Излагаются разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, а также процесс получения разрешительных документов для прохождения таможенного, санитарного, ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля. Учебник нацелен на развитие у студентов умения использовать теоретические положения для решения будущих профессиональных задач.

Содержание учебника соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим, социально-экономическим направлениям, по специальности «Таможенное дело», в том числе с применением дистанционных технологий, а также аспирантов, преподавателей, практических работников таможенных органов и всех интересующихся вопросами осуществления внешнеторговой деятельности.

УДК 339.54(075.8)
ББК 65.428я73

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ

ГАРАНТ®

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-07445-1

© Лузина Т. В., Высоцкая В. Г., 2018
© ООО «Издательство Юрайт», 2026

Предисловие от редакции

Данный учебник является малой частью обширного курса. Мы рекомендуем вам обратиться к полному набору учебных материалов, доступных на Образовательной платформе «Юрайт».

На платформе вы найдете тесты, интерактивные задания и другие дополнительные ресурсы для самостоятельного обучения, которые помогут вам углубить свои знания и навыки.

Не упустите шанс максимально использовать все доступные возможности для успешного освоения дисциплины!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ЮРАЙТ»

Преподавателю

Работа с курсом на Образовательной платформе Юрайт

Создавайте группу студентов и назначайте им курсы

Группы студентов

Группы помогут вам в обучении и аттестации студентов на нашей платформе. Вы сможете:

— получать результаты тестов студентов по назначенным курсам;
— выдавать студентам задания для самостоятельной работы;
— проводить промежуточную и итоговую аттестацию;
— смотреть цифровую активность студентов группы на платформе.

Работа с группами студентов:

— группу можно создать в разделе личного кабинета Преподавателя «Группы студентов»;
— добавить студентов в группу можно по ФИО, адресу электронной почты или загрузить их списком Excel;
— назначить курс группе можно на странице любого курса на платформе.

Выдавайте студентам тесты

Тесты

Наши тесты помогут вам быстро проверить знания ваших студентов:

— проверяйте знания по конкретным темам или по всему курсу, указывайте сроки и количество попыток;
— выдавайте тесты студентам индивидуально или всей группе;
— платформа автоматически проверит ответы и пришлет вам результаты в личный кабинет;
— используйте анализ тестов, чтобы узнать с какими вопросами и темами у студентов проблемы;
— после прохождения теста студенты получат индивидуальные рекомендации и смогут сразу перейти к повторению нужных тем.

Работа с тестами:

— результаты тестов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Результаты тестов студентов»;
— выдать тест можно на странице любого курса, который содержит тесты.

Выдавайте студентам задания для самостоятельной работы

Задания помогут вам с подбором образовательных задач, которые структурируют самостоятельную работу студентов в онлайне, делают ее интерактивной, разнообразной и удобной:

Задания

— на платформе доступно 28 видов заданий для формирования профессиональных навыков студентов, в том числе кейсы, деловые игры и групповые дебаты;
— студенты могут выполнять задания как индивидуально, так и работая в команде;
— указывайте сроки и критерии выполнения самостоятельной работы;
— общайтесь со студентами и отвечайте на вопросы во время выполнения задания с помощью комментариев;
— отправляйте на доработку сданные работы, которые выполнены не полностью или не соответствуют критериям.

Работа с заданиями:

— результаты самостоятельной работы студентов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Задания»;
— выдать студентам самостоятельную работу можно на странице любого курса, который содержит задания.

Проводите со студентами промежуточную и итоговую аттестацию

Сервис «Экзамен» поможет вам просто и оперативно провести зачеты и экзамены в онлайне:

Экзамены

— назначайте экзамен из одной или двух частей: тестовой и заданий, требующих развернутого ответа;
— выбирайте только необходимые вам для контроля темы курса;
— по окончании экзамена получайте цифровую ведомость, которую можно выгрузить в Excel;
— назначайте пересдачу для студентов с плохими результатами или пропустивших экзамен.

Работа с экзаменами:

— результаты экзаменов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Экзамены»;
— назначить студентам экзамен можно на странице любого курса, который подходит для экзамена.

Студенту

Работа с курсом на Образовательной платформе Юрайт

Добавляйтесь в группу к своему преподавателю

Мои преподаватели

Группы помогут вам полноценно изучать курсы, назначенные преподавателем, и пользоваться сервисами платформы:

— смотрите список своих преподавателей и курсы, которые они вам назначили;
— переходите в чат группы в социальных сетях при наличии в группе ссылки на него;
— делитесь быстро результатами тестов с преподавателем;
— выполняйте задания, выданные преподавателем;
— проходите экзамен, назначенный преподавателем.

Как добавиться в группу преподавателя:

— после регистрации и авторизации на платформе получите ссылку на группу от преподавателя и перейдите по ней;
— преподавателя можно добавить в разделе личного кабинета Студента «Преподаватели».

Проходите тесты

Тесты

Тесты в наших курсах помогут вам проверить знания по различным дисциплинам:

— проверяйте знания по конкретным темам или по всему курсу;
— после прохождения теста получайте индивидуальные рекомендации и сразу переходите к повторению нужных тем;
— платформа автоматически проверит ответы и пришлет вам результаты в личный кабинет;
— делитесь результатами тестов с преподавателем и с сокурсниками в соцсетях.

Работа с тестами:

— пройти тест можно на странице любого курса, который содержит тесты;
— результаты тестов доступны в разделе личного кабинета Студента «Тесты».

Выполняйте задания

Задания

Задания помогут развить навыки, востребованные на рынке труда:

— на платформе доступны различные типы заданий для формирования профессиональных навыков;
— выполняйте выданные преподавателем задания индивидуально или в команде с другими студентами и одногруппниками;
— общайтесь с преподавателем и отвечайте на вопросы во время выполнения задания с помощью прикрепления файлов и комментариев;
— получайте обратную связь и оценку знаний.

Работа с заданиями:

— вы можете получить самостоятельную работу от преподавателя на основе материалов любого курса, который содержит задания;
— результаты доступны в разделе личного кабинета Студента «Задания».

Проходите промежуточную и итоговую аттестации

Экзамены

Сервис «Экзамен» поможет вам просто и оперативно сдать зачеты и экзамены дистанционно:

— сдавайте экзамен в спокойной домашней обстановке;
— счетчик покажет, сколько осталось времени на экзамен;
— оставляйте ответы на платформе или прикрепляйте файлы.

Работа с экзаменами:

— о назначении экзамена вам придет уведомление с датой и временем на сайте и на почту;
— в назначенное время вы сможете начать проходить экзамен;
— ответьте на тестовую часть экзамена и прикрепите развернутый ответ на вторую часть экзамена в окошке на платформе;
— система автоматически проверит ваши ответы на первую часть экзамена;
— преподаватель проверит ответы второй части и выставит оценку за обе части;
— результаты экзаменов доступны в разделе личного кабинета Студента «Экзамены».

Оглавление

Предисловие **5**

Принятые сокращения **7**

Глава 1. Общая характеристика мер нетарифного регулирования и запретов и ограничений внешнеторговой деятельности **8**

Вопросы и задания для самоконтроля 11

Глава 2. Административные меры регулирования **12**

Вопросы и задания для самоконтроля 32

Глава 3. Общие принципы и порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер **33**

Вопросы и задания для самоконтроля 47

Глава 4. Техническое регулирование: принципы и порядок осуществления. Технические регламенты ЕАЭС и стандарты **48**

Вопросы и задания для самоконтроля 59

Глава 5. Санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры **61**

Вопросы и задания для самоконтроля 77

Заключение **78**

Глоссарий **79**

Нормативные источники и литература **85**

Приложение 1. Образцы разовой, генеральной и исключительной лицензий 88

Приложение 2. Образцы разрешений 91

Приложение 3. Образцы разрешительных документов (заключений) 93

Приложение 4. Образец декларации о соответствии 95

Приложение 5. Образцы сертификатов соответствия 96

Приложение 6. Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза 98

Приложение 7. Образец свидетельства
о государственной регистрации 114

Приложение 8. Перечень подкарантинной продукции
(подкарантинных грузов,подкарантинных материалов,
подкарантинных товаров),подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной
границе Евразийского экономического союза
и таможенной территории Евразийского экономического союза 115

Приложение 9. Образцы штампов, проставляемых
должностными лицами уполномоченных органов,
осуществляющих функции карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
экономического союза 125

Приложение 10. Образец фитосанитарного сертификата..... 129

Приложение 11. Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) 130

Приложение 12. Образец ветеринарного сертификата..... 142

Предисловие

Либерализация внешнеэкономической деятельности России значительно расширила круг лиц, получивших право непосредственного выхода на внешний рынок. Резкое увеличение масштабов перемещения товаров через границу обусловило возрастание роли и значения правового регулирования экспортно-импортных отношений. Это, в свою очередь, потребовало выработки системы принципиально новых нормативных правовых актов. Международными соглашениями предусмотрены меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов меры нетарифного регулирования, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами.

Настоящий учебник разработан для формирования у студентов системы знаний о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике осуществления мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также приобретения ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативных правовых актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

В учебнике рассмотрены правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации; применение мер нетарифного регулирования, запретов и ограничений во внешнеторговых операциях, порядок получения разрешительных документов, необходимых для помещения товаров под таможенные процедуры и подпадающих под ограничения; порядок взаимодействия таможенных органов с компетентными органами федеральной исполнительной власти при применении запретов и ограничений; порядок перемещения товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз и вывоз государствами — участниками Евразийского экономического союза в рамках экономического сообщества в торговле с третьими странами; международные режимы экспортного контроля и организация экспортного контроля в Российской Федерации.

В результате изучение данной дисциплины студент должен:

знать

- правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в ЕАЭС и Российской Федерации;
- основы применения мер нетарифного регулирования, запретов и ограничений во внешнеторговых операциях, порядок получения раз-

решительных документов, необходимых для помещения товаров под таможенные процедуры и подпадающих под ограничения;

- порядок взаимодействия таможенных органов с компетентными органами федеральной исполнительной власти при применении запретов и ограничений;
- порядок перемещения товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз и вывоз государствами — участниками ЕАЭС в рамках экономического сообщества в торговле с третьими странами;
- международные режимы экспортного контроля и организацию экспортного контроля в Российской Федерации;
- терминологию и основные понятия, относящиеся к внешнеэкономической деятельности;

уметь

- определять роль запретов и ограничений как системы мер, направленных на защиту внутреннего рынка от негативного воздействия экономических факторов из-за рубежа;
- четко разбираться в действующем законодательстве и правильно применять его на практике;
- анализировать изменения в области запретов и ограничений, произошедшие в процессе формирования ЕАЭС;
- применять нормативно-правовую базу по запретам и ограничениям, установленным ЕАЭС и Российской Федерацией во внешнеторговой деятельности;
- анализировать эффективность запретов и ограничений в российской экономике;
- понимать ответственность, предусмотренную законодательством РФ за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоз товаров с таможенной территории;
- применять нормы ограничений во внешнеторговой деятельности и соблюдать порядок их применения;
- механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами;

владеть навыками

- оформления таможенных документов при декларировании товаров, в отношении которых применяются заперты и ограничения;
- контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;
- применения запретов и ограничений.

Принятые сокращения

ЕАЭС, Союз — Евразийский экономический союз

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

ТК ЕАЭС — Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза : подписан в г. Москве 11.04.2017

ТН ВЭД (ЕАЭС) — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (Евразийского экономического союза)

Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях борьбы с недобросовестной конкуренцией на внешних рынках государствами могут использоваться как таможенно-тарифные, так и нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности.

Методами таможенно-тарифного регулирования не всегда удается достичь желаемого результата по защите экономических интересов государства. Таможенно-тарифные методы не позволяют осуществлять регулирование перемещения товаров через таможенную границу, направленное на обеспечение безопасности, охраны здоровья и жизни людей, животных и растений. Кроме того, в условиях либерализации экономики произошла потеря былой «протекционистской привлекательности» этих мер. Под **нетарифными методами** регулирования внешнеторговой деятельности в мировой практике понимается совокупность средств внешнеторговой политики, которые не вошли в группу таможенно-тарифных ограничений, а реализуются в рамках административного управления, выполняя при этом роль регуляторов внешнеторгового оборота.

Единой классификации нетарифных методов регулирования на сегодняшний день не выработано[1]. Но в большей степени у различных авторов можно встретить классификацию, впервые разработанную Секретариатом ГАТТ/ВТО[2], в силу которой нетарифные ограничения были подразделены на пять основных категорий:

- ограничения, связанные с участием государства во внешнеторговых операциях на различных этапах — производство товаров, сбыт, транспортировка и т. д. (субсидии и дотации экспортерам, порядок размещения государственных заказов, ограничения в отношении перевозки иностранных товаров и иностранных перевозчиков и т. д.);

---

[1] *Ткаченко М. Ф., Шатская И. И.* Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие. СПб. : Троицкий мост, 2016 ; *Дробот Е. В.* Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : учеб. пособие. СПб. : Троицкий мост, 2017.

[2] Генеральное соглашение о тарифах и торговле — ГАТТ; Всемирная торговая организация — ВТО. — *Примеч. ред.*

• таможенные процедуры, экспортно-импортные формальности административного характера (особые требования к оформлению внешнеторговой документации, процедура таможенной оценки, определение страны происхождения товара, установление дополнительных требований при прохождении таможенного оформления и т. д.);

• технические ограничения, используемые в целях регулирования международной торговли (санитарные, фитосанитарные, ветеринарные, экологические нормы, порядок сертификации импортных товаров, требования к упаковке, маркировке и т. д.);

• количественные ограничения и сходные с ними административные меры (квоты, лицензирование, запреты, «добровольные» ограничения экспорта, различного рода валютные ограничения и т. д.);

• ограничения, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей (пограничное налогообложение, импортные депозиты, иные способы обеспечения уплаты таможенных платежей, антидемпинговые, компенсационные, специальные пошлины и т. д.).

В применяемой в настоящее время классификации нетарифных мер, разработанной ЮНКТАД[1], все меры регулирования международной торговли объединены в восемь категорий, одну их которых составляют таможенно-тарифные меры, а семь остальных — меры нетарифного регулирования:

1) паратарифные меры;
2) меры контроля над ценами;
3) финансовые;
4) меры автоматического лицензирования;
5) меры количественного контроля;
6) монополистические меры;
7) технические меры.

Данная классификационная схема используется многими государствами для систематизации нетарифных мер, устанавливаемых национальным законодательством и используемых в административной практике таможенных и иных органов, участвующих в государственном регулировании внешней торговли.

Особое значение имеет деление нетарифных мер на экономические и административные.

Экономические нетарифные меры воздействуют на объем внешнеторговых поставок опосредованно, через рыночные механизмы, приводя к удорожанию импортных и экспортных товаров. Среди нетарифных мер экономическую природу имеют особые пошлины — антидемпинговые, компенсационные, специальные, а также налоги, которыми облагается ввоз товаров на таможенную территорию, меры валютного регулирования и т. д.

---

[1] Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию — ЮНКТАД (The United Nations Conference on Trade and Development — UNCTAD). — *Примеч. ред.*

Нетарифные меры *административной природы* значительно более разнообразны и многочисленны. Это лицензирование и квотирование внешнеторговой деятельности, эмбарго, государственная монополия на внешнюю торговлю, широкий спектр мер технического регулирования, ветеринарного, фитосанитарного контроля, различного рода таможенные процедуры и формальности и т. д. При этом в каждом сегменте нетарифных мер имеются как средства, выполняющие фактически запретительную функцию (например, эмбарго среди административных мер), так и меры, которые осуществляют в большей степени учетную и контрольную функции, при этом практически не влияя на стоимость внешнеторговых поставок (например, автоматическое предоставление лицензий, без каких-либо ограничений). Очевидно, что основная масса нетарифных мер расположена между этими двумя крайностями.

Основными законодательными актами, регламентирующими принципы и требования к применению нетарифного регулирования внешней торговли товарами в Российской Федерации, являются Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее — Закон от 08.12.2003 №164-ФЗ) и Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) (далее — Договор о ЕАЭС).

В п. 17 ст. 2 Закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ содержится четкое определение понятия **«нетарифное регулирование»** — это «метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера».

В соответствии со ст. 46 Договора о ЕАЭС меры нетарифного регулирования — это комплекс мер, включающий:

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров;

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;

5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

Запреты и ограничения — это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о ЕАЭС, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о ЕАЭС и (или) законодательством государств-членов (подп. 10 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Таким образом, понятие запретов и ограничений в соответствии с ТК ЕАЭС и Договором о ЕАЭС шире понятия мер нетарифного регулирования и включает его в себя.

В странах ЕАЭС в торговле с третьими странами в соответствии с Договором о ЕАЭС применяется следующий комплекс запретов и ограничений внешнеторговой деятельности:

- меры нетарифного регулирования;
- техническое регулирование;
- санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры;
- специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры;
- иные меры защиты внутреннего рынка.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте понятие и назначение мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
2. Каковы основные виды мер нетарифного регулирования? Приведите их характеристику.
3. Какие единые меры нетарифного регулирования ЕАЭС вам известны? Раскройте основные понятия, применяемые в Договоре о ЕАЭС.
4. Назовите меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов.
5. Какие особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами вы можете назвать?
6. Каков порядок введения и применения мер нетарифного регулирования на единой таможенной территории?

Глава 2
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Административные методы — это совокупность приемов, воздействий, основанных на использовании объективных организационных отношений между людьми и общеорганизационных принципов управления[1].

Характерными особенностями административных методов государственного управления являются:

1) прямое воздействие на управляемый объект путем установления его полномочий (прав и обязанностей);

2) односторонний выбор субъектом управления ближайшей и конечной цели, задач управленческого процесса, порядка, сроков его выполнения объектом, ресурсного обеспечения, условий выполнения задач на каждом конкретном этапе;

3) юридическая обязательность актов управления (указов, постановлений, решений, распоряжений, приказов и резолюций), невыполнение которых рассматривается как нарушение обязанностей и может привести не только к административной или дисциплинарной ответственности, но даже к уголовной.

Виды административных методов управления:

1) *регламентационные методы* — установление состава элементов системы и устойчивых организационных связей между ними посредством закрепления определенных обязанностей (как по системе в целом, так и по отдельным ее звеньям), общей регламентации, т. е. разграничения и закрепления задач, функций, прав и ответственности, установления взаимосвязей. Они осуществляются с помощью уставов, положений, должностных инструкций и других регламентов;

2) *распорядительные методы* — отражают текущее использование установленных организационных связей, их частичные корректировки в случае изменения условий работы. В основе распорядительного воздействия лежат полномочия органов исполнительной власти, закрепленные в установленном порядке их права и обязанности;

3) *нормативные методы* — дополняют по сути регламентационные и распорядительные. Они предназначены для поддержания стабильно-

---

[1] См.: Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ ; *Мищенко В. В., Мищенко И. К.* Государственное регулирование экономики : учеб. пособие. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013.

сти организационных связей посредством дисциплинарных требований и систем ответственности.

Основными инструментами административного регулирования являются:

1) лицензии;
2) квоты;
3) санкции;
4) стандарты;
5) государственный заказ;
6) цены;
7) антимонопольные меры.

Лицензирование

Лицензия — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ; далее — Закон о лицензировании).

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Основными принципами осуществления лицензирования являются:

1) обеспечение единства экономического пространства на территории РФ;

2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом;

3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных видов деятельности на территории РФ;

4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов деятельности;

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ;

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины в размерах и порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах;

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.

К полномочиям Правительства РФ в области лицензирования относятся:

1) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности;

2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятельности и принятие нормативных правовых актов по вопросам лицензирования;

3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг;

4) утверждение типовой формы лицензии;

5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании (ч. 1 ст. 5 Закона о лицензировании).

К полномочиям лицензирующих органов относятся:

1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности;

2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление ежегодных докладов о лицензировании;

3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов;

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация (ч. 2 ст. 5 Закона о лицензировании).

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории РФ и на иных территориях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно осуществляемых внесения записи о предоставлении

лицензии в реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии. Лицензия действует бессрочно.

В соответствии с указанным Законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;

5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;

7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;

10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом,

применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом;

11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;

12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

13) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

14) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

15) производство лекарственных средств;

16) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники;

17) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

18) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;

19) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;

21) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

23) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

24) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;

26) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;

28) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

29) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности;

30) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

31) частная охранная деятельность;

32) частная детективная (сыскная) деятельность;

33) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;

34) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории РФ;

35) оказание услуг связи;

36) телевизионное вещание и радиовещание;

37) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора);

38) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности);

39) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»);

40) геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил РФ в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой осуществляются создание государственных топографических карт или государственных топографических планов, государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей и государственных гравиметрических сетей, геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций, определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установление, изменение и уточнение прохождения государственной границы РФ, установление, изменение границ между субъектами РФ, границ муниципальных образований;

41) производство маркшейдерских работ;

42) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;

43) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства);

44) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

45) фармацевтическая деятельность;

46) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

47) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

48) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

49) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами;

50) выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Лицензирование реализуется путем выдачи уполномоченным органом участнику внешнеторговой деятельности лицензии на экспорт и (или) импорт товаров[1].

На территории Союза выдаются следующие виды лицензий (см. приложение 1):

- разовая лицензия;
- генеральная лицензия;
- исключительная лицензия.

Генеральная лицензия — лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности право на экспорт и (или) импорт отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензией количестве.

Срок действия не может превышать одного года с даты начала ее действия, а для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения экспорта и (или) импорта или тарифные квоты, заканчивается в календарном году, на который установлена квота, если иное не установлено Евразийской экономической комиссией (далее — Комиссия, ЕЭК).

---

[1] См.: *Девяткова О. И., Черемухина С. С.* Внешнеторговая документация : учеб. пособие. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2006 ; *Елфимова О. С.* Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза : материалы для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело : в 2 ч. / О. С. Елфимова, Т. В. Лузина, Л. И. Попова, Е. А. Вакорина, В. Г. Высоцкая. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2017.

Исключительная лицензия — лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара.

Срок действия устанавливается Комиссией в каждом конкретном случае.

Товары, на экспорт и (или) импорт которых предоставляется исключительное право, а также порядок определения государствами — членами Союза участников внешнеторговой деятельности, которым предоставляется такое исключительное право, определяются Комиссией.

Перечень участников внешнеторговой деятельности, которым на основании решения Комиссии государствами — членами Союза предоставлено исключительное право, подлежит опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет.

Для оформления лицензии заявителем или его представителем, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в уполномоченный орган представляются следующие документы и сведения:

1) заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное в соответствии с инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии;

2) электронная копия заявления в формате, утверждаемом Комиссией, а до его утверждения — в порядке, определяемом в соответствии с законодательством государства — члена Союза;

3) копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) — копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

4) копия документа (сведения, если это предусмотрено законодательством государства — члена Союза) о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации;

5) копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (если это предусмотрено законодательством государства — члена Союза), если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование на таможенной территории Союза;

6) иные документы (сведения), если они определены решением Комиссии, на основании которого введено лицензирование соответствующего товара.

Лицензия выдается после представления заявителем документа, подтверждающего уплату государственной пошлины (лицензионного сбора), взимаемой за выдачу (оформление) лицензии в порядке и размере, предусмотренных законодательством государства-члена.

Выдача лицензии или отказ в ее выдаче осуществляются уполномоченным органом на основании предусмотренных Правил[1] в течение 15 рабочих дней с даты подачи документов, если решением Комиссии не установлены иные сроки.

Уполномоченный орган оформляет оригинал лицензии, который выдается заявителю. Заявитель до таможенного декларирования товаров представляет оригинал лицензии в соответствующий таможенный орган, который при постановке лицензии на контроль выдает заявителю ее копию с отметкой таможенного органа о постановке на контроль.

Если уполномоченным органом выдана лицензия в форме электронного документа, то представление заявителем оригинала лицензии на бумажном носителе в таможенный орган своего государства не требуется.

Разрешение — специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является товар, в отношении которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение).

В целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров Комиссия вправе вводить ***автоматическое лицензирование (наблюдение).*** Введение такого лицензирования (наблюдения) осуществляется по инициативе как государства — члена Союза, так и Комиссии. Обоснование необходимости введения автоматического лицензирования (наблюдения) должно содержать информацию о невозможности отслеживания количественных показателей экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и их изменений иными способами.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых вводится автоматическое лицензирование (наблюдение), а также сроки такого лицензирования (наблюдения) устанавливаются Комиссией. Товары, в отношении которых введено автоматическое лицензирование (наблюдение), включаются в единый перечень товаров. Экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых введено автоматическое лицензирование (наблюдение), осуществляются при наличии разрешений, выданных уполномоченным органом, в порядке, определяемом Комиссией.

Разрешительный документ — документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности или физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров в случаях, определенных актом Комиссии (см. приложение 2)[2].

---

[1] См.: Правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров : приложение к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран : Приложение № 7 к Договору о ЕАЭС.

[2] См.: *Девяткова О. И., Черемухина С. С.* Внешнеторговая документация ; *Елфимова О. С.* Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза : материалы для самостоятельной работы студентов спе-

В настоящее время такой документ выдается на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами — членами Союза в торговле с третьими странами, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45[1].

Выдача заключения (разрешительного документа) осуществляется уполномоченным на выдачу заключений (разрешительных документов) органом государства — члена Союза в порядке, определенном законодательством этого государства.

Заключение (разрешительный документ) выдается при представлении заявителем в уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных документов) орган государства — члена Союза документов и сведений, которые определены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30[2] (см. приложение 3).

Уполномоченный орган в области лицензирования вправе принять решение *о прекращении или приостановлении* действия лицензии в следующих случаях:

1) обращение заявителя, представленное в письменной форме или в форме электронного документа, если это предусмотрено законодательством государства-члена;

2) внесение изменений в учредительные документы заявителя, зарегистрированного в качестве юридического лица (изменение организационно-правовой формы, наименования либо места его нахождения), или изменение паспортных данных заявителя, являющегося физическим лицом;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем в целях получения лицензии;

4) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана лицензия;

5) нарушение при исполнении договора (контракта), на основании которого выдана лицензия, международных обязательств государства-члена;

6) отзыв лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование;

циальности 38.05.02 Таможенное дело / О. С. Елфимова, Т. В. Лузина, Л. И. Попова, Е. А. Вакорина, В. Г. Высоцкая.

[1] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению».

[2] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

7) выявление допущенных при выдаче лицензии нарушений, повлекших выдачу лицензии, которая при соблюдении установленного порядка не могла быть выдана;

8) несоблюдение владельцем лицензии установленных международными нормативными правовыми актами или нормативными правовыми актами государства-члена условий выдачи лицензии;

9) наличие судебного решения;

10) невыполнение владельцем лицензии требований Договора о ЕАЭС.

Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный государственный информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов деятельности, технических регламентов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности (за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством РФ ограничен).

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на конкретные виды деятельности, лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий должны быть указаны следующие сведения:

1) даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;

2) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);

3) основание и дата прекращения действия лицензии;

4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок;

5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов;

6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, возобновлении действия лицензий и реквизиты таких решений;

7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений;

8) иные установленные федеральным законом сведения.

Квотирование

Количественные ограничения — меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся путем установления квот.

Квоты определяют долю субъектов рынка в производстве, потреблении, экспорте, импорте товаров и услуг. Квотирование осуществляется с целью создания конкурентной среды, защиты отечественного рынка, стабилизации цен на внутреннем рынке.

Выделяют следующие виды количественных ограничений:

- *экспортные квоты* — вводятся для предотвращения возникновения критического недостатка товаров на внутреннем рынке, которые

являются чрезвычайно важными для последнего (например, молоко, мясо, мука, масло);

• *импортные квоты* — применяются для достижения сбалансированности торгового баланса, защиты отечественных производителей.

Импортные квоты, в свою очередь, делятся:

— на глобальные количественные ограничения — устанавливают размер ввоза товаров в натуральных или стоимостных единицах в течение определенного периода;

— индивидуальные количественные ограничения.

Специалисты выделяют следующие виды индивидуальных квот:

— *пропорциональные* (объем товаров распределяется между государствами-поставщиками пропорционально их доле в импорте за предыдущий период);

— *двусторонние* (предпочтение отдается той стране, которая принимает на себя встречные обязательства ввозить на свою территорию продукцию данного государства);

— *сезонные* (вводятся на конкретные товары во время пика их производства на территории определенного государства);

— *тарифные* (предусматривают разрешение на ввоз товаров в течение конкретного периода по более низкой ставке импортной таможенной пошлины).

В соответствии с Договором о ЕАЭС (ст. 44) на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, могут быть установлены тарифные квоты, и объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств — членов Союза устанавливает Комиссия.

Могут быть установлены квоты на другие виды товаров отдельными государствами — участницами Союза.

Выделяют следующие виды квотирования в России:

1) общее количественное ограничение импорта/экспорта товаров (определяемое для государственных нужд);

2) естественное квотирование, связанное с ограниченностью пропускных способностей нефтепродуктов, терминалов в портах и др.;

3) исключительное количественное ограничение ввоза/вывоза продукции (вводится в особых случаях в целях обеспечения национальной безопасности государства).

Исключительное право — право на осуществление участниками внешнеторговой деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, предоставляемое на основе *исключительной лицензии*. Перечень участников внешнеторговой деятельности, которым на основании решения Комиссии государствами — членами Союза предоставлено исключительное право, подлежит опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет. Обоснование необходимости введения исключительного права должно содержать финансово-экономические расчеты и иную информацию, подтверждающую целесообразность применения данной меры.

Участники внешнеторговой деятельности, которым на основании решения Комиссии государствами — членами Союза предоставлено исключительное право, совершают сделки по экспорту и (или) импорту соответствующих товаров, основываясь на принципе недискриминации и руководствуясь только коммерческими соображениями, включая условия покупки или продажи, и предоставляют организациям третьих стран адекватную возможность (в соответствии с обычной деловой практикой) конкурировать в отношении участия в таких покупках или продажах.

Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров реализуется посредством введения лицензирования или применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности.

Решение о введении, применении и об отмене разрешительного порядка принимается Комиссией.

Разрешительный порядок устанавливает правила перемещения отдельных категорий товаров через таможенную границу на основании разрешительных документов, которые выдаются уполномоченными на это органами в отношении отдельных категорий товаров.

Ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств могут устанавливаться исходя из соображений экономической политики, выполнения международных обязательств, защиты внутреннего потребительского рынка, а также в качестве ответной меры на дискриминационные действия со стороны иностранных государств.

В зависимости от кода ТН ВЭД конкретные виды товаров могут быть оформлены на ввоз или вывоз только при наличии соответствующего разрешения того государственного органа, на который возложены функции контроля за перемещением и оборотом таких товаров на территории государства — члена Союза.

Товары, в отношении которых применяются установленные международными соглашениями меры регулирования, включены в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами — участниками Союза в торговле с третьими странами (далее — Единый перечень).

Данный перечень, а также Положения о применении ограничений утверждены решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС[1] от 27.11.2009 № 19 и Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132.

Для товаров, подпадающих под ограничения при перемещении через таможенную границу Союза, установлен разрешительный порядок перемещения на основании разрешительных документов, которые выдаются уполномоченными организациями.

Под ограничения попадают следующие категории товаров:

1) товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу Союза:

---

[1] Евразийское экономическое сообщество — ЕврАзЭС.

— озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Союза и вывозу с таможенной территории Союза;

— опасные отходы, ввоз которых на территорию Союза запрещен;

— информация на печатных носителях, аудиовизуальных и иных носителях и информация, запрещенная для ввоза на таможенную территорию Союза, вывоза с таможенной территории Союза и транзита по таможенной территории Союза;

— средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Союза, попадающие под действие приложений А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, подписанной в Стокгольме 22 мая 2001 г.;

— лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура, запрещенные к вывозу с таможенной территории Союза;

— служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, запрещенные для ввоза на таможенную территорию Союза, вывоза с таможенной территории Союза и транзита по таможенной территории Союза;

— орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Союза;

— шкурки гренландского тюленя и бельков гренландского тюленя, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Союза;

2) товары, ограниченные к перемещению через границу Союза:

— озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при ввозе и вывозе;

— средства защиты растений, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при импорте;

— опасные отходы, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при ввозе и (или) вывозе;

— коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при вывозе;

— дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при экспорте;

— виды дикой фауны и флоры, попадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза;

— редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в красные книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при вывозе;

— драгоценные металлы и драгоценные камни, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при экспорте;

— необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при экспорте;

— виды минерального сырья, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при вывозе на основании лицензии;

— наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на таможенную территорию Союза допускается;

— ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при ввозе и вывозе;

— лекарственные средства и фармацевтические субстанции, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при ввозе;

— радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав других товаров, ограниченные к ввозу на территорию Союза;

— специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз которых на таможенную территорию Союза и вывоз с таможенной территории Союза ограничен;

— шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную территорию Союза и вывоз с таможенной территории Союза ограничен;

— культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при вывозе;

— органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза при ввозе и (или) вывозе;

— служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны к нему, ограниченные для ввоза на таможенную территорию Союза, вывоза с таможенной территории Союза и транзита по таможенной территории Союза;

— информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу Союза при вывозе.

Товары, в отношении которых принято решение о применении мер, включаются в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами[1].

Санкции

Санкции — это мероприятия государства, направленные на наказание субъектов рынка, которые не выполняют установленные правила деятельности. В порядке экономических санкций государство может

---

[1] См.: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

требовать уплаты неустойки, штрафов, пени за невыполнение субъектами рынка определенных обязательств, а также изымать в пользу государственного или местных бюджетов выручки от незаконной деятельности.

Санкции устанавливает Правительство РФ.

Стандарты

Стандарты — это единые нормы по типам, маркам, параметрам, размерам и качеству изделий, а также величинам измерений, методам испытания и контроля, правилам упаковки, маркировки и хранения продукции, технологии производства. Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы и нормативы, требования, методы, термины, обозначения и др., имеющие перспективу многократного использования и применения в различных отраслях хозяйства, а также в международных экономических отношениях. Соблюдение государственных стандартов признается обязательным для всех субъектов экономической деятельности.

Цели стандартизации достигаются путем реализации следующих задач[1]:

1) внедрение передовых технологий, достижение и поддержание технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики;

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды, охрана объектов животного, растительного мира и других природных ресурсов, имущества юридических и физических лиц, государственного и муниципального имущества, а также содействие развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;

3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию;

4) применение документов по стандартизации при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов;

6) предупреждение действий, вводящих потребителя продукции (далее — потребитель) в заблуждение;

7) обеспечение рационального использования ресурсов;

8) устранение технических барьеров в торговле и создание условий для применения международных и региональных стандартов, регио-

---

[1] См.: Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

нальных сводов правил, стандартов и сводов правил иностранных государств.

Функции стандартов:

1) повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;

2) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг);

3) содействие соблюдению требований технических регламентов;

4) создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.

Различают следующие уровни стандартизации.

1. *Международная стандартизация*. Органом по стандартизации является ИСО (ISO); нормативными документами ИСО — стандарты ИСО.

2. *Межрегиональная стандартизация*. Охватывает ряд независимых государств (страны СНГ, ЕАЭС и пр.). Нормативным документом стран СНГ является межрегиональный стандарт.

3. *Национальная стандартизация*. Это стандартизация в пределах одного государства. Нормативным документом по национальной стандартизации в России установлен государственный стандарт России — ГОСТ Р, в Германии — DIN, в Великобритании — BS, и т. д.

4. *Правила, нормы и рекомендации* в области стандартизации, *общероссийские классификаторы* технико-экономической и социальной информации.

5. *Стандарты организаций* — отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП), стандарты обществ и т. п.

Государственный заказ

Государственный заказ — заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, направленный на удовлетворение потребностей Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований для осуществле-

ния необходимых функций и полномочий (в том числе для реализации региональных, федеральных и международных целевых программ)[1].

Помимо непосредственного удовлетворения государственных нужд, институт государственного заказа выполняет ряд функций, направленных на стимулирование и стабилизацию экономической системы на федеральном и региональном уровнях:

1) удовлетворение государственных нужд, необходимых для реализации государственными органами своих функций;

2) ценовое регулирование в области определенных товаров или услуг;

3) поддержка и стимулирование национальных производителей;

4) регулирование, стимулирование экономики в тех или иных отраслях или регионах;

5) реализация социально-политической политики государства, в том числе привлечение частного предпринимательства к решению актуальных социально-экономических задач;

6) стимулирование инноваций путем формирования экономической предпосылки для создания принципиально новой технологии, товара, услуги.

Законодательство РФ предусматривает два типа процедур[2]:

1) *конкурентные способы определения поставщиков* (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме или электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений);

2) *закупки у единственного поставщика* (подрядчика, исполнителя).

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Размещение заказа *путем проведения конкурса* (открытого или закрытого) предполагает проведение торгов, победителем которых признается участник, предложивший лучшие условия выполнения заказа. Участники торгов оцениваются по ряду критериев, помимо непосредственно стоимости контракта, и качественным характеристикам товара, в том числе оцениваются деловая репутация участника, наличие опыта, сроки поставки товара и т. д. Конкурс проводится в открытой форме во всех случаях, кроме тех, что связаны с товарами или услугами, составляющими государственную тайну, с оказанием услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архив-

---

[1] См.: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] См.: *Девяткова О. И., Черемухина С. С.* Обоснование контрактных цен : учеб.-метод. комплекс. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2005 ; *Лузина Т. В., Волкова Л. А.* Контракты в международной торговле : учеб. пособие. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2004.

ных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение.

Размещение заказа *путем проведения аукциона* предполагает торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Аукцион, как и конкурс, может проводиться в открытой или закрытой форме. Особенностью аукциона является обязательное составление протокола аукциона.

Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме предполагает аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Размещение заказов *путем запроса котировок* предполагает способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц посредством размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта. Особенностями запроса котировок являются обязательная видео- или аудиозапись и составление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера предполагает запрос котировок у поставщиков, прошедших предварительный отбор, «квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг».

Запрос предложений — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений. Победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Например, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в случае, если выполнение государственного заказа относится к сфере деятельности субъек-

тов естественных монополий, если в рамках государственного заказа осуществляются поставки культурных ценностей, предназначенных для пополнения государственных музейных, библиотечных, архивных фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, если выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации и т. д.

Цены

Цены тоже могут использоваться как инструменты административного регулирования. Целью такого регулирования является предотвращение разрушительного воздействия свободного ценообразования на экономику. Государство устанавливает фиксированные цены на важнейшие товары и услуги, применение предельных цен или предельных коэффициентов их повышения, замораживание цен на определенный период и т. д.[1]

Антимонопольные меры

Такие меры являются реакцией на активизацию процесса формирования монополий и проявления совокупных негативных явлений от этого процесса.

С 1 февраля 2010 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) осуществляет контроль за соблюдением антимонопольных требований, установленных Законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ.

Федеральная антимонопольная служба подведомственна Правительству РФ (подчиняется непосредственно Председателю Правительства РФ). Основными функциями ФАС России являются:

1) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе в сфере электроэнергетики, использования земли, недр, водных и других природных ресурсов;

2) надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях;

3) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе;

4) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа;

6) контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Законодательными актами, которыми в своей работе руководствуется ФАС России, являются федеральные законы:

— от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

---

[1] См.: Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л. Е. Стровского. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 ; *Девяткова О. И., Черемухина С. С.* Обоснование контрактных цен : учеб.-метод. комплекс. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2005 ; *Матвеева О. П.* Организация внешнеторговой деятельности : учеб. пособие. СПб. : Троицкий мост, 2016.

— от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

— от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

— от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

— от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте понятие и назначение лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли товарами.
2. Что такое лицензия, каковы ее виды и их отличительные признаки?
3. Каков порядок лицензирования?
4. Раскройте сущность квот и назовите их виды.
5. Каков порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот?

Глава 3
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ, АНТИДЕМПИНГОВЫХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕР

Для защиты экономических интересов производителей товаров в Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер[1].

Введению всех вышеперечисленных мер при импорте товара предшествует расследование, проводимое в целях установления наличия:

— возросшего импорта на таможенную территорию Союза и обусловленного этим серьезного ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения;

— демпингового или субсидируемого импорта на таможенную территорию Союза и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения, или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза.

Орган, проводящий расследования, действует в рамках полномочий, предоставляемых ему международными договорами и актами, составляющими право Союза. По результатам расследования он представляет в Комиссию доклад, содержащий предложения о целесообразности применения или продления срока действия специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры либо пересмотра или отмены специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, с приложением проекта соответствующего решения Комиссии.

Предоставление доказательств и сведений в орган, проводящий расследования, а также переписка с этим органом осуществляются на русском языке, а оригиналы документов, которые составлены на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык (с удостоверением такого перевода).

---

[1] См.: Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

Специальные защитные меры

Специальная защитная мера — мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию Союза, которая применяется по решению Комиссии посредством введения импортной квоты, специальной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины.

Импортная квота — ограничение импорта товара на таможенную территорию Союза в отношении его количества и (или) стоимости.

Специальная квота — установление определенного объема импорта товара на таможенную территорию Союза, в рамках которого товар поставляется на таможенную территорию Союза без уплаты специальной пошлины, а свыше которого — с уплатой специальной пошлины.

Специальная пошлина — пошлина, которая применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами государств — членов Союза независимо от ввозной таможенной пошлины.

Предварительная специальная пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию Союза товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии возросшего импорта, который нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза.

Специальная защитная мера применяется в отношении товара, импортируемого на таможенную территорию Союза из экспортирующей третьей страны, независимо от страны его происхождения, за исключением:

1) товара, происходящего из развивающейся или наименее развитой третьей страны —пользователя системы тарифных преференций Союза, до тех пор пока доля импорта данного товара из такой страны не превышает 3 % от общего объема импорта этого товара на таможенную территорию Союза, при условии, что суммарная доля импорта данного товара из развивающихся и наименее развитых третьих стран, на долю каждой из которых приходится не более 3 % от общего объема импорта этого товара на таможенную территорию Союза, не превышает 9 % от общего объема импорта данного товара на таможенную территорию Союза;

2) товара, происходящего из государства — участника СНГ, являющегося стороной Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г., при выполнении условий, установленных указанным Договором.

Комиссия принимает решение о распространении специальной защитной меры на товар, происходящий из развивающейся или наименее развитой третьей страны, в случае если в результате повторного расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что доля импорта товара из такой развивающейся или

наименее развитой третьей страны превышает установленные показатели.

Комиссия принимает решение о распространении специальной защитной меры на товар, происходящий из государства — участника СНГ, в случае если в результате повторного расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что условия, указанные в Договоре о зоне свободной торговли, не выполняются.

В целях установления серьезного ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения вследствие возросшего импорта на таможенную территорию Союза оцениваются объективные факторы, которые могут быть выражены в количественных показателях и которые оказывают воздействие на экономическое положение отрасли экономики государств — членов Союза, в том числе следующие:

1) темпы и объем роста импорта товара, являющегося объектом расследования, в абсолютных показателях и относительных показателях к общему объему производства или потребления в государствах — членах Союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара;

2) доля импортного товара, являющегося объектом расследования, в общем объеме продаж данного товара и аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на рынке государств — членов Союза;

3) уровень цен на импортный товар, являющийся объектом расследования, в сравнении с уровнем цен на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, производимый в государствах — членах Союза;

4) изменение объема продаж на рынке государств — членов Союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производимого в государствах — членах Союза;

5) изменение объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производительности, загрузки производственных мощностей, размеров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли экономики государств — членов Союза.

В критических обстоятельствах, когда задержка применения специальной защитной меры привела бы к причинению ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, который будет трудно устранить впоследствии, Комиссия до завершения соответствующего расследования может принять решение о введении на срок, не превышающий 200 календарных дней, предварительной специальной пошлины на основании предварительного заключения органа, проводящего расследования, в соответствии с которым существуют очевидные доказательства того, что возросший импорт товара, являющегося объектом расследования, нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза.

О возможном введении предварительной специальной пошлины в письменной форме уведомляются уполномоченный орган экспорти-

рующей третьей страны, а также другие известные ему заинтересованные лица.

В случае если по результатам расследования органом, проводящим расследования, установлено, что отсутствуют основания для введения специальной защитной меры, либо принято решение о неприменении специальной защитной меры, суммы предварительной специальной пошлины подлежат возврату плательщику. Орган, проводящий расследования, своевременно информирует таможенные органы государств — членов Союза об отсутствии оснований для введения специальной защитной меры либо о принятии Комиссией решения о неприменении специальной защитной меры.

Если по результатам расследования принято решение о применении специальной защитной меры (в том числе посредством введения импортной или специальной квоты), срок действия предварительной специальной пошлины засчитывается в общий срок действия специальной защитной меры, а суммы предварительной специальной пошлины с даты вступления в силу решения о применении специальной защитной меры, принятого по результатам расследования, подлежат зачислению и распределению.

В случае если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, суммы предварительной специальной пошлины, соответствующие сумме специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат зачислению и распределению. Суммы предварительной специальной пошлины, превышающие сумму специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат возврату плательщику.

Если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, разница между суммами специальной пошлины и предварительной специальной пошлины не взимается.

Решение о введении предварительной специальной пошлины принимается, как правило, не позднее *шести месяцев* с даты начала расследования.

Специальная защитная мера применяется по решению Комиссии в размере и в течение срока, которые необходимы для предотвращения или устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения, а также для облегчения процесса адаптации отрасли экономики государств — членов Союза к меняющимся экономическим условиям.

Срок действия специальной защитной меры не должен превышать *четыре года*, за исключением случая, когда по результатам повторного расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения необхо-

димо продление срока действия специальной защитной меры, и имеются доказательства того, что соответствующей отраслью экономики государств — членов Союза принимаются меры, способствующие адаптации этой отрасли к меняющимся экономическим условиям.

При принятии Комиссией решения о продлении срока действия специальной защитной меры такая мера не может быть более ограничительной, чем специальная защитная мера, действовавшая на дату принятия этого решения.

Если срок действия специальной защитной меры превышает *один год*, Комиссия постепенно смягчает такую специальную защитную меру через равные интервалы времени в течение срока ее действия.

Если срок действия специальной защитной меры превышает *три года*, не позднее чем по истечении половины срока действия такой меры орган, проводящий расследования, проводит повторное расследование, по результатам которого специальная защитная мера может быть сохранена, смягчена или отменена.

Повторное расследование проводят в целях:

1) определения целесообразности изменения, либерализации или отмены специальной защитной меры в связи с изменившимися обстоятельствами, в том числе уточнением товара, являющегося объектом специальной защитной меры, если имеются основания полагать, что такой товар не может быть произведен в Союзе в ходе применения данной специальной защитной меры;

2) установления доли развивающихся или наименее развитых третьих стран в общем объеме импорта товара на таможенную территорию Союза;

3) установления для государства — участника СНГ, являющегося стороной Договора о зоне свободной торговли, факта выполнения критериев, определенных ст. 8 указанного Договора.

Общий срок действия специальной защитной меры, включая срок действия предварительной специальной пошлины и срок, на который продлевается действие специальной защитной меры, не должен превышать *восьми лет*.

Специальная защитная мера не может повторно применяться к товару, к которому ранее применялась специальная защитная мера, в течение срока, равного сроку действия предыдущей специальной защитной меры. При этом срок, в течение которого специальная защитная мера не применяется, не может быть менее *двух лет*.

Антидемпинговые меры

Антидемпинговая мера — мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Комиссии посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения добровольных ценовых обязательств, принятых экспортером.

Антидемпинговая пошлина — пошлина, которая применяется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами государств — членов Союза независимо от ввозной таможенной пошлины.

Предварительная антидемпинговая пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию Союза товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии демпингового импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза.

Товар является предметом демпингового импорта, если экспортная цена этого товара ниже его нормальной стоимости. Период расследования, за который анализируются сведения в целях определения наличия демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим расследования. При этом такой период устанавливается, как правило, равным 12 месяцам, предшествующим дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются статистические данные, но в любом случае этот период не должен быть менее шести месяцев.

Демпинговая маржа (выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара к его экспортной цене либо разница между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой, выраженная в абсолютных показателях) определяется органом, проводящим расследования, на основе сопоставления:

1) средневзвешенной нормальной стоимости товара со средневзвешенной экспортной ценой товара;

2) нормальной стоимости товара по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам;

3) средневзвешенной нормальной стоимости товара с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам при условии существенных различий в цене товара в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара.

Нормальная стоимость товара определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны, для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.

Экспортная цена товара определяется на основании данных о его продаже в период расследования.

При анализе воздействия демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке государств — членов Союза орган, проводящий расследования, устанавливает:

1) были ли цены товара, являющегося предметом демпингового импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств — членов Союза;

2) привел ли демпинговый импорт к значительному снижению цен аналогичного товара на рынке государств — членов Союза;

3) препятствовал ли значительно демпинговый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств — членов Союза, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

Если информация, полученная органом, проводящим расследования, до завершения расследования, свидетельствует о наличии демпингового импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, Комиссией на основании доклада принимается решение о применении антидемпинговой меры посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины в целях предотвращения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, причиняемого демпинговым импортом в период проведения расследования.

Предварительная антидемпинговая пошлина не может быть введена ранее чем через 60 календарных дней с даты начала расследования. Срок действия предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать *четыре месяца*, за исключением случая, если этот срок продлевается *до шести месяцев* на основании просьбы экспортеров, доля которых в объеме демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования, составляет большую часть.

Размер антидемпинговой пошлины должен быть достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, но не выше размера рассчитанной демпинговой маржи.

Комиссия может принять решение о введении антидемпинговой пошлины в размере меньшем, чем размер рассчитанной демпинговой маржи, если такой размер является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза.

Комиссия устанавливает индивидуальный размер ставки антидемпинговой пошлины в отношении товара, поставляемого каждым экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта, для которых была рассчитана индивидуальная демпинговая маржа.

Антидемпинговая мера применяется по решению Комиссии в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза вследствие демпингового импорта.

Срок действия антидемпинговой меры не должен превышать *пять лет* с даты начала применения такой меры или с даты завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и одновременно касалось анализа демпингового импорта и вызванного им ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или которое проводилось в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.

Повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры проводится на основании заявления в письменной форме либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

Повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия антидемпинговой меры и завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Действие антидемпинговой меры продлевается Комиссией в случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза.

По заявлению заинтересованного лица, в случае если после введения антидемпинговой меры прошло не менее одного года, или по инициативе органа, проводящего расследования, может быть проведено повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения применения антидемпинговой меры и (или) ее пересмотра (в том числе пересмотра индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины) в связи с изменившимися обстоятельствами.

Обеспечение уплаты антидемпинговой пошлины предоставляется денежными средствами (деньгами) в размере суммы антидемпинговой пошлины, исчисленной по единой ставке антидемпинговой пошлины.

В случае если по результатам повторного расследования принято решение о применении антидемпинговой меры, за период проведения такого повторного расследования антидемпинговая пошлина подлежит уплате. Сумма обеспечения с даты вступления в силу решения о применении антидемпинговой меры, принятого по результатам повторного расследования, подлежит зачету в счет уплаты антидемпинговой пошлины в размере, определенном исходя из установленной ставки антидемпинговой пошлины, и зачислению и распределению в установленном порядке.

Если по результатам повторного расследования признано целесообразным введение более высокой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка, исходя из которой определялся размер обеспечения уплаты антидемпинговой пошлины, разница между суммами антидемпинговой пошлины, исчисленными по ставке, установленной по результатам повторного расследования, и единой ставке антидемпинговой пошлины, не взимается.

Сумма обеспечения, превышающая сумму антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежит возврату плательщику в порядке, предусмотренном ТК ЕАЭС.

Повторное расследование проводится в возможно короткий срок, который не может превышать 12 месяцев.

Компенсационные меры

Компенсационная мера — мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей третьей страны на отрасль экономики государств — членов Союза, применяемая по решению Комиссии посредством введения компенсационной пошлины, в том числе предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения добровольных обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или экспортером.

Компенсационная пошлина — пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами государств — членов Союза независимо от ввозной таможенной пошлины.

Предварительная компенсационная пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию Союза товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза.

Субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если субсидирующим органом или законодательством экспортирующей третьей страны к пользованию субсидией допускаются только отдельные организации.

Субсидия является специфической, если число отдельных организаций, которые допущены к пользованию этой субсидией, ограничено организациями, расположенными в определенном географическом регионе, находящемся под юрисдикцией субсидирующего органа.

В любом случае субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если предоставление такой субсидии сопровождается:

1) ограничением числа отдельных организаций, которые допущены к пользованию субсидией;

2) преимущественным пользованием субсидией отдельными организациями;

3) предоставлением непропорционально больших сумм субсидии отдельным организациям;

4) выбором субсидирующим органом льготного (преференциального) способа предоставления субсидии отдельным организациям.

Любая субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если:

1) субсидия в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий связана с экспортом товара.

Субсидия считается фактически связанной с экспортом товара, если ее предоставление, не связанное в соответствии с законодательством

экспортирующей третьей страны с экспортом товара, на практике связано с происшедшим или возможным в будущем экспортом товара либо с экспортной выручкой. Сам по себе факт предоставления субсидии экспортирующим предприятиям не означает предоставление субсидии, связанной с экспортом товара;

2) субсидия связана в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий с использованием товаров, произведенных в экспортирующей третьей стране, вместо импортных товаров.

Решение органа, проводящего расследования, об отнесении субсидии экспортирующей третьей страны к специфической должно основываться на доказательствах.

Размер специфической субсидии определяется на основе размера выгоды, извлекаемой получателем такой субсидии.

Размер выгоды, извлекаемой получателем специфической субсидии, определяется на основе следующих принципов:

1) участие субсидирующего органа в капитале организации не рассматривается как предоставление выгоды, если такое участие не может быть расценено как не отвечающее обычной инвестиционной практике (включая предоставление рискового капитала) на территории экспортирующей третьей страны;

2) кредит, предоставленный субсидирующим органом, не рассматривается как предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация — получатель кредита уплачивает за государственный кредит, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит, который данная организация может получить на кредитном рынке экспортирующей третьей страны. В противном случае выгодой считается разница между этими суммами;

3) гарантирование кредита субсидирующим органом не рассматривается как предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация — получатель гарантии уплачивает за кредит, гарантированный субсидирующим органом, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит без государственной гарантии. В противном случае выгодой считается разница между этими суммами с поправкой на разницу в комиссионных;

4) поставка субсидирующим органом товаров или услуг либо закупка товаров не рассматривается как предоставление выгоды, если только товары или услуги поставляются за менее чем адекватное вознаграждение либо закупки не осуществляются за более чем адекватное вознаграждение.

Адекватность вознаграждения определяется исходя из существующих рыночных условий покупки и продажи этих товаров и услуг на рынке экспортирующей третьей страны, включая цену, качество, доступность, ликвидность, транспортировку и другие условия покупки или продажи товара.

В случае если предметом расследований, проводимых одновременно, является субсидируемый импорт какого-либо товара на таможенную территорию Союза из более чем одной экспортирующей третьей страны, орган, проводящий расследования, может оценивать совокупное воздействие такого импорта только в том случае, если установит следующее:

1) размер субсидии в каждой экспортирующей третьей стране на данный товар составляет более 1 % от его стоимости, а объем субсидируемого импорта из каждой экспортирующей третьей страны не является незначительным;

2) оценка совокупного воздействия импорта товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, является возможной с учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствах — членах Союза.

При анализе воздействия субсидируемого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств — членов Союза орган, проводящий расследования, устанавливает:

1) были ли цены товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств — членов Союза;

2) привел ли субсидируемый импорт к значительному снижению цен на аналогичный товар на рынке государств — членов Союза;

3) препятствовал ли значительно субсидируемый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств — членов Союза, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

При установлении угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза вследствие субсидируемого импорта орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся факторы, в том числе следующие:

1) характер, размер субсидии или субсидий и их возможное воздействие на торговлю;

2) темпы роста субсидируемого импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта;

3) наличие у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения субсидируемого импорта этого товара, с учетом способности других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт данного товара;

4) уровень цен товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, если такой уровень цен может привести к снижению или сдерживанию роста цены аналогичного товара на рынке государств — членов Союза и дальнейшему росту спроса на товар, являющийся предметом субсидируемого импорта;

5) запасы у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта.

Вывод о наличии причинно-следственной связи между субсидируемым импортом и ущербом отрасли экономики государств — членов Союза должен основываться на анализе всех доказательств и сведений, относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

В случае если информация, полученная органом, проводящим расследования, до завершения расследования, свидетельствует о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, Комиссией на основании доклада принимается решение о применении компенсационной меры посредством введения предварительной компенсационной пошлины на срок *до четырех месяцев* в целях предотвращения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, причиняемого субсидируемым импортом в период проведения расследования.

Предварительная компенсационная пошлина не может быть введена ранее чем через 60 календарных дней с даты начала расследования.

В случае если по результатам расследования принято решение о применении компенсационной меры на основании наличия угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза, суммы предварительной компенсационной пошлины подлежат возврату плательщику в предусмотренном порядке.

Если по результатам расследования принято решение о применении компенсационной меры на основании наличия материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или угрозы его причинения (при условии, что невведение предварительной компенсационной пошлины привело бы к определению наличия материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза), суммы предварительной компенсационной пошлины с даты вступления в силу решения о применении компенсационной меры подлежат зачислению и распределению в установленном порядке.

В случае если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, суммы предварительной компенсационной пошлины, соответствующие сумме компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат зачислению и распределению.

Суммы предварительной компенсационной пошлины, превышающие сумму компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат возврату плательщику.

В случае если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, разница между

суммами компенсационной пошлины и предварительной компенсационной пошлины не взимается.

Расследование может быть приостановлено или прекращено без введения компенсационной пошлины при принятии Комиссией решения об одобрении полученного органом, проводящим расследования, одного из следующих добровольных обязательств (в письменной форме):

— экспортирующая третья страна соглашается отменить или сократить субсидирование или принять соответствующие меры в целях устранения последствий субсидирования;

— экспортер товара, являющегося объектом расследования, соглашается пересмотреть установленные им цены такого товара (при наличии связанных с экспортером лиц в государствах — членах Союза — обеспечить поддержку этими лицами обязательств экспортера о пересмотре цен) таким образом, что в результате анализа принимаемых экспортером обязательств орган, проводящий расследования, приходит к заключению, что принятие таких добровольных обязательств устранит ущерб отрасли экономики государств — членов Союза.

Решение о введении компенсационной пошлины принимается после того, как экспортирующей третьей стране, предоставляющей специфическую субсидию, было предложено провести консультации, от которых эта страна отказалась или в ходе проведения которых взаимоприемлемое решение не было достигнуто.

Компенсационная пошлина применяется в отношении товара, который поставляется всеми экспортерами и является предметом субсидируемого импорта, причиняющего ущерб отрасли экономики государств — членов Союза (за исключением товара, поставляемого теми экспортерами, добровольные обязательства которых были одобрены Комиссией).

В отношении товаров, поставляемых отдельными экспортерами, Комиссией может быть установлен индивидуальный размер ставки компенсационной пошлины.

Ставка компенсационной пошлины не должна превышать размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный на единицу субсидируемого и экспортируемого товара.

При определении ставки компенсационной пошлины учитываются поступившие в письменном виде в орган, проводящий расследования, мнения потребителей государств — членов Союза, на экономические интересы которых может повлиять введение компенсационной пошлины.

Компенсационная пошлина может быть применена в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, условием помещения под которые является уплата компенсационной пошлины, не ранее чем за 90 календарных дней до даты введения предварительной компенсационной пошлины, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, в отношении этого товара одновременно установлено следующее:

1) ущерб, который трудно будет устранить впоследствии, нанесен существенно возросшим в течение относительно короткого периода времени импортом товара, в отношении которого выплачиваются или предоставляются специфические субсидии;

2) необходимо применить в отношении импортируемого товара компенсационную пошлину в целях предотвращения повторения ущерба.

Срок действия компенсационной меры не должен превышать *пять лет* с даты начала применения такой меры или с даты завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и касалось одновременно анализа субсидируемого импорта и вызванного им ущерба отрасли экономики государств — членов Союза или которое проводилось в связи с истечением срока действия компенсационной меры.

Повторное расследование в связи с истечением срока действия компенсационной меры проводится при наличии в заявлении сведений о возможности возобновления либо продолжения субсидируемого импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств — членов Союза при прекращении действия компенсационной меры.

Принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер[1]

1. Специальная защитная мера может быть применена к товару в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт этого товара на таможенную территорию Союза осуществляется в таких возросших количествах, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза или создает угрозу причинения такого ущерба.

2. Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являющемуся предметом демпингового импорта, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств — членов Союза.

3. Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет матери-

---

[1] См.: *Лузина Т. В.* Основы таможенного дела : учеб. пособие. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2013 ; Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

альный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств — членов Союза.

4. Для целей применения мер защиты внутреннего рынка под *отраслью экономики* государств — членов Союза понимаются все производители аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (для целей специального защитного расследования) в государствах — членах Союза либо те из них, доля которых в общем объеме производства в государствах — членах Союза соответственно аналогичного товара либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее 25 %.

При применении каждой из мер есть исключения, указанные в приложении 8 к Договору о ЕАЭС. Кроме того, в этом документе подробно описано расследование по каждой из мер и порядок ее установления.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров?
2. Расскажите о порядке выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти.
3. Назовите особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным перемещением опасных отходов.
4. Каковы порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, особенности их таможенного оформления и таможенного контроля?
5. Расскажите о порядке вывоза и ввоза культурных ценностей.
6. Что вам известно о контроле за перемещением озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих?
7. Раскройте сущность и охарактеризуйте методы экспортного контроля. Каковы роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля?

Глава 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЕАЭС И СТАНДАРТЫ

Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия[1].

Принципы технического регулирования заложены в Договоре о ЕАЭС. К ним можно отнести:

— установление обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

— установление единых обязательных требований в технических регламентах Союза к продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза;

— применение и исполнение технических регламентов Союза в государствах — членах Союза без изъятий;

— соответствие технического регулирования уровню экономического и научно-технического развития;

— независимость органов по аккредитации, подтверждению соответствия, надзору от изготовителей, продавцов и потребителей;

— единство правил и методов исследований и измерений;

— единство применения требований технических регламентов;

— недопустимость ограничения конкуренции;

---

[1] См.: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

— осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

— добровольность применения стандартов;

— разработка и применение межгосударственных стандартов;

— гармонизация межгосударственных стандартов с международными и региональными стандартами;

— единство правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия;

— установление ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия;

— проведение согласованной политики в области обеспечения единства измерений;

— недопущение установления избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

Техническое регулирование осуществляется по средствам разработки технических регламентов Союза, утверждения различных видов стандартов, в форме обязательного подтверждение соответствия.

В технических регламентах Союза могут содержаться требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, санитарные требования и процедуры, а также ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, имеющие общий характер. В них могут содержаться специфические требования, отражающие особенности, связанные с характерными для государств — членов Союза климатическими и географическими факторами или технологическими особенностями, и действующие только на территориях государств — членов Союза.

Договор о ЕАЭС предусматривает шесть единств Союза:

- единые договоры;
- единые технические регламенты;
- единая оценка соответствия;
- единые стандарты;
- единый знак обращения;
- единая ответственность.

Рассмотрим их подробнее.

Единые договоры

В рамках Союза в 2014 г. был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который определяет порядок технического регулирования.

Помимо международных договоров в рамках Союза принят ряд правовых документов, реализующих положения данных соглашений.

Например, законодательно определена номенклатура продукции, в отношении которой в технических регламентах Союза устанавливаются единые требования и применяются единые правила оценки соответствия такой продукции требованиям названных регламентов.

Нормативный документ — Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза[1].

Указанный Единый перечень включает 66 объектов технического регулирования и сформирован с учетом в том числе следующих принципов:

— степени потенциальной опасности продукции для жизни и здоровья человека, окружающей среды или экономической безопасности государств — членов Союза;

— использования международного и европейского опыта в области установления и правового регулирования обязательных требований безопасности ко всем видам продукции.

Единые технические регламенты

Технические регламенты принимаются в целях:

— защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

— охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

— предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;

— обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Технические регламенты действуют только в отношении продукции, включенной в утверждаемый Комиссией единый перечень.

Технические регламенты устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие[2]:

— безопасность излучений;

— биологическую безопасность;

— взрывобезопасность;

— механическую безопасность;

— пожарную безопасность;

— безопасность продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте);

— термическую безопасность;

— химическую безопасность;

— электрическую безопасность;

— радиационную безопасность населения;

— электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;

---

[1] См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». См. также: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2016 № 23 «О Порядке формирования и ведения единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского экономического союза». — *Примеч. ред.*

[2] См.: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

— единство измерений;
— другие виды безопасности.

Единая оценка соответствия

В целях реализации Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия[1], приняты:

— Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов[2] (далее — Единый перечень);

— единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза[3];

— Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

— Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также его формирования и ведения[4];

— Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии[5];

— Порядок ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза.

В указанных документах Союза предусмотрено, что на продукцию, включенную в Единый перечень, изготовители и импортеры вправе получать сертификат соответствия страны назначения товара, который будет действовать только на территории этой страны, либо сертификат соответствия по единой форме, который будет действовать на территории всех государств — членов Союза.

Продукция, не включенная в Единый перечень, подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно национальному законодательству государства — члена Союза.

---

[1] Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза было заключено в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 г. Данный документ утратил силу с 1 января 2015 г. — даты вступления в силу Договора о ЕАЭС, которым регламентируются в настоящее время в том числе вопросы технического регулирования. — *Примеч. ред.*

[2] Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620.

[3] Утверждены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293. Декларации о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), выданные и зарегистрированные до вступления в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 154, действительны до окончания срока их действия. См. также: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 154. — *Примеч. ред.*

[4] Утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319.

[5] Утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319.

Выдачу сертификатов соответствия по единой форме и регистрацию деклараций о соответствии по единой форме осуществляют органы по сертификации государств — членов Союза, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Союза.

Испытания образцов продукции в целях выдачи сертификатов соответствия проводятся в испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

В целях выполнения требований технического регламента Союза утверждается перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Союза.

К продукции (товарам), ввозимой (ввезенной) на таможенную территорию Союза, в отношении которой при ее таможенном декларировании одновременно с таможенной декларацией таможенным органам подлежат представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах, относится продукция (товары), которая[1]:

а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», и в отношении которой законодательством государств — членов Союза установлены обязательные требования;

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме»;

в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Союза.

Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах пред-

---

[1] См.: Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденное решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294.

ставляются таможенным органам при помещении продукции (товаров) под таможенные процедуры:

а) *выпуска для внутреннего потребления*, в том числе таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявляемую при завершении иных таможенных процедур, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной):

— в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в таможенный орган копии договора с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)) или письма такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввозимой (ввезенной) продукции (товаров);

— изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Союза готовых изделий, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий;

— в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, выпускаемой в обращение на территории государства — члена Союза, на которой осуществляется их помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

— в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных государств, межгосударственных и межправительственных организаций, при условии представления в таможенный орган их мотивированного обращения о потреблении (использовании) исключительно такими представительствами, учреждениями, организациями;

— в качестве гуманитарной или технической помощи;

— в качестве товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;

б) *временного ввоза* (допуска), за исключением случаев временного ввоза:

— контейнеров, упаковки, поддонов;

— продукции (товаров), предназначенных для демонстрации на выставках, ярмарках и международных встречах, а также вспомогательного оборудования и материалов, предназначенных для использования при такой демонстрации продукции (товаров) либо для использования на выставках, ярмарках и международных встречах;

— товарных образцов, предназначенных исключительно для целей получения заказов на продукцию (товары) такого типа и непригодных для использования в иных целях, что обеспечивается путем нанесения на них нестираемой маркировки, разрывов, пробивания дыр или нанесения повреждений каким-либо другим способом;

— продукции (товаров), предназначенной для проведения испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств и характеристик;

— рекламной печатной продукции;

— оборудования, необходимого артистам, театральным труппам и оркестрам (предметов, используемых в ходе представлений, музыкальных инструментов, декораций и костюмов), если такая продукция (товары) ввозится (ввезена) иностранным лицом и будет использоваться им на таможенной территории Союза;

— профессионального кинематографического оборудования, оборудования прессы, радио или телевидения, вспомогательных устройств и принадлежностей к этому оборудованию, если такие профессиональное оборудование, устройства и принадлежности ввозятся (ввезены) иностранным лицом и будут использоваться им на таможенной территории Союза;

— продукции (товаров), предназначенной для спортивных соревнований, показательных спортивных мероприятий или тренировок, если такая продукция (товары) ввозится (ввезена) иностранным лицом и будет использоваться им на таможенной территории Союза;

в) *свободной таможенной зоны*, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной):

— в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Союза готовых изделий, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий;

— в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в таможенный орган копии договора с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)), находящимся на территории государства-члена, на которой осуществляется таможенное декларирование товаров, или письма такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввезенных товаров;

— в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, производимой на территории государства-члена, на которой осуществляется их помещение под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

г) *свободного склада*, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной):

— в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Союза готовых изделий, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-

ления или таможенную процедуру свободного склада, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий;

— в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в таможенный орган копии договора с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)), находящимся на территории государства-члена, на которой осуществляется таможенное декларирование товаров, или письма такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввозимой (ввезенной) продукции (товаров);

— в качестве комплектующих товаров либо сырья (материалов) к продукции, производимой на территории государства — члена Союза, на которой осуществляется их помещение под таможенную процедуру свободного склада;

д) *реимпорта*, за исключением случаев помещения под данную таможенную процедуру:

— продукции (товаров) в целях завершения действия таможенной процедуры временного вывоза;

— продукции (товаров), не подвергшихся операциям по переработке товаров вне таможенной территории Союза, в целях завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории;

— товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада, в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможенной процедуры свободного склада, если такие товары Союза остались в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации);

е) *отказа в пользу государства*.

Представление таможенным органам документов, удостоверяющих соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведений о таких документах не требуется:

а) при помещении под указанные таможенные процедуры, продукции (товаров):

— бывшей в употреблении (эксплуатации);

— ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах (количествах), предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для собственного использования декларантом (в том числе для научно-исследовательских либо представительских целей в качестве сувениров или рекламных материалов);

— в случаях ее временного размещения на таможенной территории Союза, за исключением ввозимой (ввезенной) по договорам финансового лизинга;

б) в отношении продукции (товаров):

— ввозимой (ввезенной) физическими лицами для личного пользования;

— помещаемой на временное хранение;

— помещаемой под таможенные процедуры таможенного транзита, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, таможенного склада, беспошлинной торговли, уничтожения, специальной таможенной процедуры;

— ввозимой (ввезенной) в качестве припасов.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах декларирования соответствия и сертификации.

Оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Союза осуществляется до выпуска ее в обращение. Продукция, соответствующая требованиям технических регламентов Союза, распространяющимся на эту продукцию, и прошедшая установленные техническими регламентами Союза процедуры оценки соответствия, подлежит обязательной маркировке единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

На основании проведенной оценки соответствия могут быть выданы декларация о соответствии и сертификат соответствия.

Декларация о соответствии техническим регламентам Союза (см. приложение 4) — документ, которым заявитель удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Союза.

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

При декларировании соответствия заявителями могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на ее территории юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

— наименование и местонахождение заявителя;

— наименование и местонахождение изготовителя;

— информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;

— наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;

— указание на схему декларирования соответствия;

— заявление о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;

— сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

— срок действия декларации о соответствии;

— иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

Оформленная заявителем декларация о соответствии *подлежит регистрации* в электронной форме в едином реестре деклараций о соответствии в уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее принятия. Ведение единого реестра деклараций о соответствии осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ.

Сертификат соответствия техническим регламентам Союза (см. приложение 5) — документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технического регламента Союза (технических регламентов Союза).

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом. Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.

Сертификат соответствия включает:

— наименование и местонахождение заявителя;

— наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;

— наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

— информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;

— наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;

— информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

— информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;

— срок действия сертификата соответствия;

— информацию об использовании или неиспользовании заявителем национальных стандартов Российской Федерации, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, на отдельно поставляемую партию продукции или на единичный экземпляр продукции.

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом и исчисляется со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия.

Сертификация также может быть добровольной. *Добровольное подтверждение соответствия* осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Единые стандарты

Для реализации технических регламентов применяются межгосударственные стандарты. Их разработка осуществляется на основе международных, региональных, в том числе европейских, и национальных стандартов государств — членов Союза.

В целях определения порядка применения стандартов утверждено Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия.

В принимаемые для реализации технических регламентов перечни стандартов включаются стандарты с опережающими требованиями, с дифференцированным введением отдельных показателей.

Переход на новые высокие требования позволяет производителям стран Союза не только поставлять продукцию на внутренний рынок, но и экспортировать ее в страны Европейского союза, расширяя международное сотрудничество.

Единый знак обращения

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования введено понятие *единого знака обращения* продукции на рынке государств — членов Союза.

Таким знаком маркируется продукция, соответствующая требованиям вступивших в силу технических регламентов Союза, распро-

страняющихся на эту продукцию, и прошедшая установленные техническими регламентами Союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Изображение единого знака обращения представлено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. **Единый знак обращения**

Данное изображение представляет собой сочетание трех стилизованных букв «Е», «А» и «С», графически исполненных с применением прямых углов, имеющих одинаковые высоту и ширину, составляющих точные пропорции квадрата на светлом или на контрастном фоне.

«ЕАС» расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).

Единый знак обращения на рынке государств — членов Союза свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Союза.

Единая ответственность

Одним из ключевых аспектов реализации технических регламентов Союза является ответственность:

— за несоблюдение требований технических регламентов Союза;

— за нарушение процедур проведения оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза.

Государства — члены Союза гармонизируют национальное законодательство в области установления ответственности за нарушение требований технических регламентов Союза, а также при проведении процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите единые принципы и правила технического регулирования в ЕАЭС. Раскройте основные понятия, представленные в Договоре о ЕАЭС.

2. Каков порядок включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также его формирования и ведения?

3. Каков порядок формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме?

4. Что вам известно о назначении и структуре технического регламента? Что такое стандарты и каковы их виды?

5. Перечислите требования к бланкам сертификата соответствия и их заполнению.

6. Каковы требования к оформлению декларации о соответствии и правила ее заполнения?

Глава 5
САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека, животных и растений.

Они основываются на международных и региональных стандартах, руководствах и (или) рекомендациях.

Каждое из государств имеет право разрабатывать и вводить временные санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры[1].

Нормативные правовые акты, регулирующие санитарный, ветеринарно-санитарный и фитосанитарный контроль на уровне стран ЕАЭС, устанавливают требования к организации данных видов контроля, перечень подкарантинной продукции, требования к оснащению пунктов пропуска через таможенную границу, где будет осуществляться контроль, а также порядок отбора проб и образцов для осуществления контроля.

Принятием решений по вопросам применения санитарного, ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля на уровне стран ЕАЭС занимается **Евразийская экономическая комиссия**. Этот постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза функционирует со 2 февраля 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия состоит в статусе наднационального органа управления, руководствуясь в своей деятельности интересами и приоритетами стран — участниц евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран — участниц Союза.

Ключевая особенность Комиссии заключается в том, что все принимаемые решения базируются на коллегиальной основе. Председатель Коллегии и члены Коллегии назначаются сроком на четыре года решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств с возможным продлением полномочий. Коллегия принимает решения путем голосования.

---

[1] См.: Статья 56 Договора о ЕАЭС.

На данный момент в структуре Комиссии функционируют 25 департаментов. При них образованы 22 консультативных комитета с целью выработки предложений для Коллегии Евразийской экономической комиссии и проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти. Председателями комитетов являются члены Коллегии согласно направлениям их деятельности.

На уровне Комиссии осуществляет работу *Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер*, регулирующий вопросы в сфере применения санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и защиты прав потребителей.

Общую структуру органов Комиссии, контролирующих применение санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС, можно представить в виде схемы (рис. 5.1):

Рис. 5.1. **Структура органов Евразийской экономической комиссии**

Рассмотрим каждый вид контроля отдельно.

Санитарные меры государственного регулирования

Санитарные меры применяются в отношении лиц, транспортных средств, а также подконтрольной санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции (товаров), включенной в единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Решением Комиссии[1] утверждены:

[1] См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе».

— Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза (далее — Единый перечень товаров) (см. приложение 6);

— Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (далее — Единые санитарные требования);

— Единая форма документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров);

— Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее — Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора).

Санитарно-карантинный контроль — вид государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) в отношении лиц, транспортных средств и подконтрольных товаров, проводимый должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль, в пунктах пропуска и направленный на предупреждение завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоровья человека продукции (товаров), требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории[1].

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, подвергают такому контролю транспортные средства, а также лиц по прибытии (убытии) на таможенную территорию (с территории) Союза при наличии риска возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Рисками являются[2]:

— прибытие (убытие) транспортного средства из стран (в страну), имеющих зараженные болезнями районы, и из стран, имеющих районы химических и радиационных аварий (перечень стран по информации Всемирной организации здравоохранения);

— несообщение в установленном порядке предварительной информации об отсутствии на борту воздушного или морского (речного) судна лиц с подозрением на болезнь, требующей проведения мероприятий по санитарной охране территории (далее — болезнь);

---

[1] См.: Договор о ЕАЭС.

[2] Раздел IV Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

— наличие на транспортном средстве лиц, прибывших международным рейсом из стран, имеющих зараженные болезнями районы, или прибывших из таких стран в пределах инкубационного периода;

— выявление в ходе ранее осуществленного санитарно-карантинного контроля нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на транспортном средстве, осуществляющем международные перевозки;

— международные почтовые отправления с нарушенной целостностью, содержащие белье, одежду, постельные принадлежности или иные предметы хозяйственного обихода, посуду, игрушки, бывшие в употреблении, и которые поступили из стран, имеющих зараженные районы, или из зон эпидемий;

— поступление информации о наличии на транспортном средстве лиц с подозрением на болезнь;

— наличие грызунов или следов их пребывания в транспортном средстве;

— наличие насекомых в транспортном средстве, которое прибыло из стран, имеющих зараженные районы, или из зон эпидемий;

— установление факта перемещения транспортного средства, подконтрольных товаров с повышенным радиационным фоном.

Санитарно-карантинный контроль за прибывающими (убывающими) транспортными средствами включает:

— оценку информации, получаемой от экипажа (командира или ответственного члена экипажа) воздушного, морского (речного) судна, до его прибытия, согласно санитарной части общей декларации самолета, морской медико-санитарной декларации морских (речных) судов;

— проверку санитарной части общей декларации воздушного судна, морской медико-санитарной декларации морских (речных) судов, свидетельства о прохождении морским (речным) судном санитарного контроля, свидетельства об освобождении морского (речного) судна от санитарного контроля, санитарного и рейсового журналов на железнодорожном транспорте, при необходимости — международных свидетельств о вакцинации;

— проверку журналов регистрации обращений за медицинской помощью на пассажирских морских (речных) судах;

— визуальный осмотр транспортных средств, пересекающих таможенную границу Союза, опрос членов экипажа, поездных бригад, водителей автотранспорта, пассажиров.

В целях предупреждения завоза инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) на таможенную территорию должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, в соответствии со своей компетенцией проводят:

— опрос (анкетирование) прибывших в пункты пропуска членов экипажа, работников поездных и локомотивных бригад, водителей автотранспорта и пассажиров о состоянии их здоровья;

— термометрию членов экипажа, работников локомотивных бригад, водителей автотранспорта и пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и при наличии жалоб);

— организацию медицинского осмотра при наличии жалоб на состояние здоровья;

— санитарный досмотр транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, систем сбора и удаления всех видов отходов);

— досмотр на наличие носителей и переносчиков инфекции (насекомых, грызунов или следов их пребывания).

Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможенной границе Союза включает:

— контроль документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, содержащейся в разделе II Единого перечня товаров, и их соответствие транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим документам;

— осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, для проведения оценки;

— участие (по обращению таможенных органов) в проверке транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, осмотр, организация отбора (отбор) проб для оценки подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров.

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, подвергают осмотру подконтрольные товары, прибывшие на таможенную территорию Союза, при наличии следующих санитарно-эпидемиологических показаний:

— поступление информации о прибытии подконтрольных товаров, не соответствующих Единым санитарным требованиям;

— наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах;

— выявление нарушений условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждение упаковки.

Ввоз подконтрольных товаров осуществляется при наличии документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного по результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях уполномоченных органов, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государства — члена Союза, и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Союза.

Подтверждением наличия документа является[1]:

---

[1] См.: *Девяткова О. И., Черемухина С. С.* Внешнеторговая документация : учеб. пособие. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2006 ; *Елфимова О. С.* Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза : материалы для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 «Таможен-

— оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, его копия, заверенная выдавшим его органом или получателем указанного документа;

— выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, выдаваемая уполномоченными органами, с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;

— электронная форма указанных документов, заверенная электронной цифровой подписью;

— сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Союза в сети Интернет;

— иная сопроводительная документация, номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах государств — членов Союза);

— наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах государств — членов Союза).

Свидетельство о государственной регистрации (см. приложение 7) — документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров), удостоверяющий соответствие продукции (товаров) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выдаваемый уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по единой форме и в порядке, которые утверждаются Комиссией. Санитарные меры применяются в отношении лиц, транспортных средств, а также подконтрольной санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции (товаров), включенной в соответствии с актами Комиссии в Единый перечень товаров[1].

Подконтрольные товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, должны соответствовать Единым санитарным требованиям.

Должностные лица организуют проведение оценки подконтрольных товаров в следующих случаях:

— нарушение условий транспортировки, целостности контейнеров и т. п.;

ное дело» : в 2 ч. / О. С. Елфимова, Т. В. Лузина, Л. И. Попова, Е. А. Вакорина, В. Г. Высоцкая. Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2017.

[1] См.: Раздел I Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о ЕАЭС).

— повреждение упаковки;

— прибытие товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при выявлении превышения допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов; опасных грузов в поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с признаками присутствия грызунов и насекомых;

— поступление информации о несоответствии подконтрольных товаров Единым санитарным требованиям;

— наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах.

Фитосанитарные меры государственного регулирования

Карантинные фитосанитарные меры применяются в отношении продукции, включенной в перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащих карантинному фитосанитарному контролю (надзору), карантинных объектов, включенных в единый перечень карантинных объектов, а также подкарантинных объектов.

Решением Комиссии[1] утверждены:

— Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза (далее — Перечень подкарантинной продукции) (см. приложение 8);

— Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза;

— Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Фитосанитарный контроль — это вид государственного контроля на государственной границе, комплекс мероприятий, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу органами специальной службы в целях защиты территории РФ от проникновения в страну карантинных и других опасных возбудителей болезней растений, сорняков, вредителей растений[2].

Карантинному фитосанитарному контролю (надзору) подлежит каждая ввозимая на таможенную территорию Союза партия подкаран-

---

[1] См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

[2] См.: Договор о ЕАЭС.

тинной продукции, включенной в Перечень подкарантинной продукции.

Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — подкарантинная продукция, которая в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции отнесена к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском[1].

Подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска — подкарантинная продукция, которая в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции отнесена к подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском[2].

Нормативно-правовая база Союза регулирует общие принципы организации фитосанитарного контроля, порядок применения фитосанитарного контроля, а на уровне национального законодательства страны Союза применяют свою нормативно-правовую базу.

В странах ЕАЭС полномочия по обеспечению мер фитосанитарного контроля лежат в основном на государственных органах, юридических лицах.

Субъекты обеспечения мер фитосанитарного контроля стран Союза объединяют схожие во многом обязанности: контроль за ввозом/вывозом с территории страны подкарантинных объектов, обеспечение мер фитосанитарного контроля, выдача разрешительных документов на осуществление ввоза/вывоза подкарантинных объектов и многие другие. Обязанности субъектов обеспечения мер фитосанитарного контроля прописаны в соответствующих законодательных актах стран Союза.

На уровне стран Союза, основным нормативным актом, устанавливающим порядок проведения фитосанитарного контроля, является Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

Общие принципы применения фитосанитарного контроля регламентируются Договором о ЕАЭС (ст. 56 раздела XI). Карантинные фитосанитарные меры применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование в том объеме, в котором необходимо для защиты жизни и здоровья человека. Карантинные фитосанитарные меры основываются на международных и региональных стандартах, руководствах и рекомендациях.

Случаи применения фитосанитарных мер в ЕАЭС установлены ст. 59 Договора о ЕАЭС: карантинные фитосанитарные меры применяются в отношении товаров, включенных в Перечень подкарантинной продукции.

Карантинные фитосанитарные меры — обязательные для исполнения требования, правила и процедуры, применяемые в целях обе-

---

[1] Раздел II Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

[2] Там же.

спечения охраны таможенной территории от завоза и распространения карантинных объектов.

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза определяет порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля при ввозе на таможенную территорию, а также при вывозе с таможенной территории.

При ввозе порядок осуществления фитосанитарного контроля определяется следующим образом: карантинному фитосанитарному контролю подлежит каждая ввозимая на территорию Союза партия подкарантинной продукции, включенная в Перечень.

Карантинный фитосанитарный контроль осуществляется в местах завершения таможенного оформления. Его проводят должностные лица уполномоченных органов государств — членов Союза, на территории которых расположено место прибытия или место доставки подкарантинной продукции.

В месте доставки подкарантинной продукции фитосанитарный сертификат (оригинал) подлежит изъятию при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля.

Карантинный фитосанитарный контроль при ввозе осуществляется в целях проверки соответствия ввозимой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям государства — члена Союза, на территории которого расположено место завершения таможенного оформления.

Первичный фитосанитарный контроль при ввозе предусматривает применение следующих контрольных процедур:

1) документарная проверка;

2) осмотр транспортных средств;

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции — в отношении продукции высокого фитосанитарного риска с учетом системы управления фитосанитарным риском;

4) досмотр подкарантинной продукции — после проведения обеззараживания подкарантинной продукции, если решение об обеззараживании подкарантинной продукции было принято должностным лицом уполномоченного органа по результатам ее осмотра или досмотра.

В случае направления для проведения экспертизы образцов, отобранных при проведении досмотра в рамках осуществления первичного контроля при ввозе, подкарантинная продукция не задерживается до получения должностным лицом заключения экспертизы, при условии, что при непосредственном осмотре или анализе образцов не обнаружены организмы, схожие по морфологическим признакам с карантинными объектами. Морфологические признаки — это внешнее строение (форма, структура, цвет), известные или распространенные признаки.

Карантинный фитосанитарный контроль при ввозе по месту завершения таможенного оформления предусматривает проведение следующих контрольных процедур:

1) документарная проверка;

2) осмотр транспортных средств — если местом завершения таможенного оформления является место прибытия подкарантинной продукции;

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции — в отношении подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска;

4) осмотр/досмотр подкарантинной продукции — в отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, выборочно с учетом системы управления фитосанитарным риском;

5) досмотр подкарантинной продукции — после проведения обеззараживания подкарантинной продукции, если решение об обеззараживании было принято должностным лицом уполномоченного органа по результатам осмотра/досмотра.

В случае проведения отобранных при досмотре проб в рамках фитосанитарного контроля для проведения экспертизы, продукция задерживается до получения должностным лицом заключения экспертизы. Законодательством государств — членов предусмотрены случаи, когда до получения экспертизы должностное лицо может разрешить выпуск товара.

Результаты экспертизы оформляются путем:

1) проставления должностным лицом уполномоченного органа государства — члена Союза, осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, соответствующего штампа (см. приложение 9) на фитосанитарном сертификате (при его наличии) и транспортном документе;

2) составления акта карантинного фитосанитарного контроля.

В целях проведения ***документарной проверки*** должностному лицу уполномоченного органа должны быть представлены следующие документы:

1) коммерческие и транспортные документы на ввозимую партию подкарантинной продукции;

2) фитосанитарный сертификат на ввозимую партию подкарантинной продукции (с переводом при необходимости на государственный язык государства — члена Союза, должностному лицу уполномоченного органа которого он представляется);

3) разрешение на ввоз карантинных объектов в научно-исследовательских целях.

Фитосанитарный сертификат (см. приложение 10) — документ международного образца, сопровождающий подкарантинную продукцию (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) и выдаваемый уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Международной конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 1951 г., и удостоверяющий, что подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы,

подкарантинные товары) соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Должностное лицо уполномоченного органа на основании представленных коммерческих и транспортных документов устанавливает:

1) наименование подкарантинной продукции;

2) место происхождения (производства, формирования) партии подкарантинной продукции в целях применения запретов на ввоз партий подкарантинной продукции, происходящих из определенного государства, определенной местности или произведенных (сформированных) на определенном предприятии, введенных в соответствии с законодательством государства — члена Союза, карантинным фитосанитарным требованиям которого должна соответствовать продукция.

Должностное лицо уполномоченного органа на основании анализа представленных коммерческих и транспортных документов принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или помещения партии подкарантинной продукции под таможенную процедуру таможенного транзита в случае, если:

1) на партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не представлен фитосанитарный сертификат;

2) ввозятся карантинные объекты, и не представлено разрешение на их ввоз в научно-исследовательских целях, или ввоз таких объектов в научно-исследовательских целях не разрешается в соответствии с законодательством государства — члена Союза, карантинным фитосанитарным требованиям которого должна соответствовать партия;

3) установленное место происхождения партии подкарантинной продукции соответствует введенному запрету на ввоз партий подкарантинной продукции, происходящих из определенного государства, определенной местности или произведенных на определенном предприятии, и указанная партия была отгружена позднее момента, с которого был введен такой запрет.

Должностное лицо уполномоченного органа проверяет представленный фитосанитарный сертификат и принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска или ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита в следующих случаях:

1) сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации в коммерческих и транспортных документах;

2) наличия достоверной информации о том, что фактическое количество подкарантинной продукции в партии подкарантинной продукции на 10 и более процентов превышает количество, указанное в фитосанитарном сертификате;

3) фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным;

4) фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

При осуществлении фитосанитарного контроля также предусмотрен осмотр транспортных средств, на которых прибывает товар.

При осмотре транспортных средств должностным лицом уполномоченного органа осуществляется визуальное обследование транспортных средств и приспособлений для перевозки (в том числе кабин, салонов, багажных и грузовых отделений транспортных средств, контейнеров) без вскрытия тары и упаковки и отбора образцов (проб) продукции.

Осмотр транспортных средств проводится с целью:

1) установления соответствия транспортных средств сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;

2) определения наличия или отсутствия карантинных объектов или признаков заражения ими на поверхности транспортных средств и приспособлений для перевозки.

Если при осмотре транспортного средства на его поверхности и поверхности приспособлений для перевозки организмов произойдет обнаружение организмов, сходных по морфологическим признакам с карантинными объектами, то производится отбор проб материала, содержащего указанных насекомых, семена сорных растений для проведения их исследования.

По результатам осмотра должностное лицо принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита в случае, если сведения о номере транспортного средства не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате, если требование об обязательном указании в фитосанитарном сертификате номера транспортного средства предусмотрено законодательством государства — члена Союза, карантинным фитосанитарным требованиям которого должна соответствовать продукция.

В этом случае подкарантинная продукция подлежит возврату или уничтожению за счет собственника продукции.

В случае обнаружения на поверхности транспортного средства организмов, являющихся карантинными объектами, транспортное средство подлежит очистке и обеззараживанию, а при невозможности их проведения либо отказе собственника продукции от их проведения — возврату вместе с перевозимой партией подкарантинной продукции. После проведения очистки и обеззараживания транспортного средства оно подлежит повторному осмотру, а подкарантинная продукция — иным контрольным мероприятиям.

При осмотре подкарантинной продукции должностным лицом уполномоченного органа осуществляется ее визуальное обследование без вскрытия тары и упаковки. Осмотр подкарантинной продукции проводится в целях:

1) установления соответствия продукции сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате, разрешении на ввоз карантинных объектов в научно-исследовательских целях;

2) определения наличия или отсутствия карантинных объектов или признаков заражения ими на поверхности тары и упаковки.

В случае обнаружения при осмотре подкарантинной продукции на ее поверхности, в таре и упаковке организмов, сходных по морфологическим признакам с карантинными объектами, симптомов болезней растений, признаков повреждения подкарантинной продукции карантинными объектами производится досмотр подкарантинной продукции.

По результатам осмотра подкарантинной продукции должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита в случаях, когда в ходе осмотра установлено, что:

1) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, а в коммерческих и транспортных документах указано наименование продукции с низким фитосанитарным риском, и не представлен фитосанитарный сертификат на данную партию подкарантинной продукции;

2) сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;

3) на поверхности подкарантинной продукции, упаковки обнаружены карантинные объекты, за исключением предусмотренных едиными карантинными фитосанитарными требованиями случаев, когда ввоз зараженной подкарантинной продукции разрешен.

В случаях, указанных в п. 1 и 2, подкарантинная продукция подлежит возврату или уничтожению за счет собственника продукции. В случае, предусмотренном п. 3, подкарантинная продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению за счет собственника продукции.

Досмотр подкарантинной продукции предусматривает:

1) визуальное обследование партии подкарантинной продукции, полностью выгруженной с транспортного средства либо размещенной в транспортном средстве таким способом, что у должностного лица уполномоченного органа имеется доступ для обследования любой части партии подкарантинной продукции и возможность осуществить отбор проб от различных частей партии подкарантинной продукции;

2) отбор проб от различных частей партии подкарантинной продукции;

3) исследование отобранных проб.

Отбор проб осуществляется должностным лицом уполномоченного органа после установления соответствия подкарантинной продукции сведениям, указанным в коммерческих, транспортных документах, фитосанитарном сертификате, разрешении на ввоз карантинных объектов в научно-исследовательских целях, а также установления факта отсутствия на поверхности подкарантинной продукции карантинных объектов. Количество и способ отбора образцов проб определяется законодательством государства — члена Союза.

По результатам досмотра подкарантинной продукции должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита в случаях, когда в ходе досмотра установлено, что:

1) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, а в коммерческих и транспортных документах указано наименование продукции с низким фитосанитарным риском и не представлен фитосанитарный сертификат на данную партию подкарантинной продукции;

2) сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;

3) установлен факт заражения подкарантинной продукции карантинными объектами, за исключением случаев, предусмотренных едиными карантинными фитосанитарными требованиями.

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории Союза осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов при перемещении подкарантинной продукции на таможенной территории Союза.

Процедура осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) *на таможенной территории Союза* может предусматривать проведение следующих контрольных мероприятий:

1) документарная проверка;

2) осмотр подкарантинной продукции;

3) досмотр подкарантинной продукции.

Должностное лицо проверяет представленные документы и выдает предписание о возврате партии подкарантинной продукции или ее уничтожении в следующих случаях:

1) на партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не представлен фитосанитарный сертификат;

2) сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации в транспортных (перевозочных) документах;

3) фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным;

4) фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Осмотр подкарантинной продукции проводится в целях:

1) установления соответствия продукции сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;

2) определения наличия или отсутствия карантинных объектов или признаков заражения (засорения) ими на поверхности подкарантинной продукции и на упаковке.

По результатам осмотра подкарантинной продукции должностное лицо уполномоченного органа принимает решение:

1) о возврате партии подкарантинной продукции или ее уничтожении в случае, если в ходе осмотра установлено, что на партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не представлен фитосанитарный сертификат; сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;

2) о проведении досмотра партии подкарантинной продукции, если в ходе осмотра подкарантинной продукции на ее поверхности, в упаковке обнаружены организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами, симптомы болезней растений, признаки повреждения подкарантинной продукции карантинными объектами;

3) о завершении карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Результаты осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) оформляются путем:

1) составления акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора);

2) проставления должностным лицом уполномоченного органа, осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору), на фитосанитарном сертификате (при его наличии) и транспортном (перевозочном) документе соответствующего штампа.

Ветеринарно-санитарные меры государственного регулирования

Ветеринарно-санитарные меры применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых по таможенной территории Союза товаров (в том числе товаров для личного пользования), включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утверждаемый Комиссией, а также в отношении объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Решением Комиссии[1] утверждены:

— Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (см. приложение 11);

— Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза;

— Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору);

— Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору);

— Единые формы ветеринарных сертификатов.

---

[1] См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Подконтрольные товары при их перемещении (перевозке) в пределах Союза с территории одного государства — члена Союза на территорию другого государства — члена Союза в течение всего времени перемещения (перевозки) должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными должностными лицами уполномоченных органов государств — членов Союза.

При ввозе, вывозе и транзите в отношении подконтрольных товаров применяются следующие виды контроля:

— документарный;

— физический;

— лабораторный.

Документарный контроль заключается в проверке:

— документов, подтверждающих безопасность подконтрольных товаров;

— наличия разрешений на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных товаров;

— соответствия содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям.

Физический контроль включает в себя:

— досмотр подконтрольных товаров и осмотр животных;

— проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения совместного перемещения несовместимых товаров;

— контроль соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки подконтрольных товаров;

— контроль условий и режима перемещения (перевозки);

— контроль соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям.

Лабораторный контроль осуществляется путем проведения исследований в аккредитованных на эти цели лабораториях в случаях выявления видимых органолептических изменений при досмотре перевозимых подконтрольных товаров и исключения заразных болезней животных.

Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

По результатам осуществления указанных видов контроля должностным лицом принимается одно из следующих решений в отношении подконтрольных товаров:

— о пропуске;

— приостановке движения;

— запрете ввоза;

— возврате.

Ветеринарный сертификат (см. приложение 12) — документ, выдаваемый уполномоченным органом в области ветеринарии на подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары, подлежащие перемещению (перевозке), и удостоверяющий их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и (или) благополучие административных территорий мест производства этих товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных.

Разрешение на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров — документ, определяющий порядок и условия использования подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров исходя из эпизоотического состояния стран-экспортеров при ввозе и транзите подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, выдаваемый уполномоченным в соответствии с законодательством государств — членов Союза должностным лицом уполномоченного органа в области ветеринарии.

На основе единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований и международных рекомендаций, стандартов, руководств государства — члены Союза могут согласовывать с компетентными органами страны-отправителя (третьей стороны) образцы ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Союза подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), отличные от единых форм, в соответствии с актами Комиссии.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что входит в Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)?
2. Назовите Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров).
3. Как и кем осуществляется государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) за подконтрольными товарами на таможенной территории Союза?
4. Каков порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Союза?
5. Что вам известно о порядке выдачи разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных?
6. Каков порядок проведения ветеринарного контроля в пунктах пропуска?
7. Раскройте понятие карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при ввозе и вывозе товаров.
8. Что такое карантинная фитосанитарная сертификация подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)?
9. Что вам известно о выявлении карантинных объектов и предупреждении их распространения?
10. Назовите мероприятия по контролю, проводимые в отношении подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).
11. Каков порядок проведения фитосанитарного контроля в пунктах пропуска?

Заключение

Современные реалии требуют от стран ведения грамотной и размеренной внешнеторговой политики. Государству необходимо контролировать поток иностранных товаров, способных навредить отечественным производителям, вытеснив их с внутреннего рынка посредством реализации своей продукции по более выгодным для потребителей ценам. Для решения подобной проблемы на территории ЕАЭС применяются меры нетарифного регулирования. Запреты и ограничения позволяют контролировать поток конкретного вида товара, не позволяя перенасытить внутренний рынок и тем самым лишить какую-либо отрасль производства стимула к росту.

В учебнике рассмотрены основные запретительно-ограничительные меры, применяемые в Союзе.

Каждая страна использует свой набор мер запретительно-ограничительного характера исходя из экономической ситуации и планов развития экономики и международных связей. В частности, в Российской Федерации на сегодняшний момент наиболее широко используются следующие меры: лицензирование; квотирование; санкции; фитосанитарный, ветеринарный и санитарный контроль.

Применение данных мер позволяет регулировать экспортно-импортные потоки товаров, обеспечивать экономическую и продовольственную безопасность страны, оказывать поддержку отечественным производителям, сохранять добросовестную конкуренцию.

Меры запретительно-ограничительного характера базируются на международных законодательных нормах и применяются в рамках различных торгово-экономических союзов. Это позволяет сохранять на должном уровне международные отношения между странами не только внутри таких союзов, но и с третьими странами. Запреты и ограничения являются частью государственного регулирования и применяются в тех случаях, когда таможенно-тарифное регулирование не оказывает эффективного воздействия на товаропотоки между странами.

В современном мире наблюдается тенденция к уменьшению использования запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности, что связано с либерализацией экономик разных стран.

Глоссарий

Административные методы — совокупность приемов, воздействий, основанных на использовании объективных организационных отношений между людьми и общеорганизационных принципах управления.

Антидемпинговая мера — мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения добровольных ценовых обязательств, принятых экспортером.

Антидемпинговая пошлина — пошлина, которая применяется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

Ветеринарно-санитарные меры — применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и перемещаемых по таможенной территории Союза товаров (в том числе товаров для личного пользования), включенных в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утверждаемый Евразийской экономической комиссией, а также в отношении объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Ветеринарный сертификат — документ, выдаваемый уполномоченным органом в области ветеринарии на подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товары, подлежащие перемещению (перевозке), и удостоверяющий их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и (или) благополучие административных территорий мест производства этих товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных.

Генеральная лицензия — лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности право на экспорт и (или) импорт отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензией количестве.

Государственный заказ — заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, направленный на удовлетворение потребностей Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований для осуществления необходимых функций и полномочий (в том числе для реализации региональных, федеральных и международных целевых программ).

Декларация о соответствии техническим регламентам ЕАЭС — документ, которым заявитель удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Союза.

Запреты и ограничения — комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств — членов ЕАЭС.

Импортная квота — ограничение импорта товара на таможенную территорию Союза в отношении его количества и (или) стоимости. Импортные квоты применяются для достижения сбалансированности торгового баланса, защиты отечественных производителей.

Импортные квоты, в свою очередь, делятся:

— на глобальные количественные ограничения — устанавливают размер ввоза товаров в натуральных или стоимостных единицах в течение определенного периода;

— индивидуальные количественные ограничения.

Специалисты выделяют следующие виды индивидуальных квот:

— пропорциональные (объем товаров распределяется между государствами-поставщиками пропорционально их доле в импорте за предыдущий период);

— двусторонние (предпочтение отдается той стране, которая принимает на себя встречные обязательства ввозить на свою территорию продукцию данного государства);

— сезонные (вводятся на конкретные товары во время пика их производства на территории определенного государства);

— тарифные (предусматривают разрешение на ввоз товаров в течение конкретного периода по более низкой ставке импортной таможенной пошлины).

Исключительная лицензия — лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара.

Исключительное право — право на осуществление участниками внешнеторговой деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, предоставляемое на основе исключительной лицензии. Перечень участников внешнеторговой деятельности, которым на основании решения Евразийской экономической комиссии государствами — членами ЕАЭС предоставлено исключительное право, подлежит опубликованию на официальном сайте Союза в сети Интернет. Обоснование необходимости введения исключительного права должно

содержать финансово-экономические расчеты и иную информацию, подтверждающую целесообразность применения данной меры.

Квоты — определяют долю субъектов рынка в производстве, потреблении, экспорте, импорте товаров и услуг. Квотирование осуществляется с целью создания конкурентной среды, защиты отечественного рынка и стабилизации цен на внутреннем рынке.

Количественные ограничения — меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся путем установления квот.

Компенсационная мера — мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей третьей страны на отрасль экономики государств — членов ЕАЭС, применяемая по решению Евразийской экономической комиссии посредством введения компенсационной пошлины (в том числе предварительной компенсационной пошлины) либо одобрения добровольных обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или экспортером.

Компенсационная пошлина — пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

Лицензия — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Меры нетарифного регулирования — комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами государств — членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии и нормативными правовыми актами государств — членов Союза, изданными в соответствии с международными договорами государств — членов Союза.

Нетарифное регулирование — метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера.

Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — подкарантинная продукция, которая в соответствии с перечнем подкарантинной продукции отнесена к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска — подкарантинная продукция, которая в соответствии с перечнем подкарантинной продукции отнесена к подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском.

Предварительная антидемпинговая пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию ЕАЭС товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии демпингового импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза.

Предварительная компенсационная пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию ЕАЭС товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом материального ущерба отрасли экономики государств — членов Союза, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств — членов Союза.

Предварительная специальная пошлина — пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию ЕАЭС товара, в отношении которого органом, проводящим расследования, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии возросшего импорта, который нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств — членов Союза.

Разрешение — специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является товар, в отношении которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение).

Разрешительный документ (заключение) — документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности или физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров в случаях, определенных актом Евразийской экономической комиссии. Заключение выдается при представлении заявителем в уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных документов) орган государства — члена ЕАЭС документов и сведений, которые определены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования».

Санитарно-карантинный контроль — вид государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) в отношении лиц, транспортных средств и подконтрольных товаров, проводимый должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль, в пунктах пропуска и направленный на предупреждение завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоровья человека

продукции (товаров), требующей проведения мероприятий по санитарной охране территории.

Санкции — мероприятия государства, направленные на наказание субъектов рынка, которые не выполняют установленных правил деятельности. В порядке экономических санкций государство может требовать уплаты неустойки, штрафов, пени за невыполнение субъектами рынка определенных обязательств, а также изымать в пользу государственного или местных бюджетов выручки от незаконной деятельности.

Свидетельство о государственной регистрации — документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров), удостоверяющий соответствие продукции (товаров) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выдаваемый уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по единой форме и в порядке, которые утверждаются Евразийской экономической комиссией.

Сертификат соответствия техническим регламентам ЕАЭС — документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технического регламента Союза (технических регламентов Союза).

Специальная защитная мера — мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию ЕАЭС, которая применяется по решению Евразийской экономической комиссии посредством введения импортной квоты, специальной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины.

Специальная квота — установление определенного объема импорта товара на таможенную территорию ЕАЭС, в рамках которого товар поставляется на таможенную территорию Союза без уплаты специальной пошлины, а свыше которого — с уплатой специальной пошлины.

Специальная пошлина — пошлина, которая применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

Стандарты — единые нормы по типам, маркам, параметрам, размерам и качеству изделий, а также величинам измерений, методам испытания и контроля, правилам упаковки, маркировки и хранения продукции, технологии производства. Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы и нормативы, требования, методы, термины, обозначения и т. д., имеющие перспективу многократного использования и применения в различных отраслях хозяйства, а также в международных экономических отношениях. Соблюдение государственных стандартов является обязательным для всех субъектов экономической деятельности.

Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями

к продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Фитосанитарный контроль — вид государственного контроля на государственной границе, комплекс мероприятий, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу органами специальной службы в целях защиты территории РФ от проникновения в страну карантинных и других опасных возбудителей болезней растений, сорняков, вредителей растений.

Фитосанитарный сертификат — документ международного образца, сопровождающий подкарантинную продукцию (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) и выдаваемый уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Международной конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 1951 г., и удостоверяющий, что подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Экспортные квоты — вводятся для предотвращения возникновения критического недостатка товаров на внутреннем рынке, которые являются чрезвычайно важными для последнего (например, молоко, мясо, мука, масло).

Нормативные источники и литература

Нормативные правовые акты

1. Договор о Евразийском экономическом союзе : подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению».

4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза».

5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе».

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

8. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

9. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

10. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

11. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

12. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

13. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации.

Основная литература

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л. Е. Стровского. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

2. *Девяткова, О. И.* Внешнеторговая документация : учеб. пособие / О. И. Девяткова, С. С. Черемухина. — Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2006.

3. *Девяткова, О. И.* Обоснование контрактных цен : учеб.-метод. комплекс / О. И. Девяткова, С. С. Черемухина. — Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2005.

4. *Елфимова, О. С.* Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза : материалы для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело : в 2 ч. / О. С. Елфимова, Т. В. Лузина, Л. И. Попова, Е. А. Вакорина, В. Г. Высоцкая. — Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2017.

5. *Лузина, Т. В.* Контракты в международной торговле : учеб. пособие / Т. В. Лузина, Л. А. Волкова. — Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2004.

6. *Лузина, Т. В.* Основы таможенного дела : учеб. пособие / Т. В. Лузина. — Тюмень : Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2013.

7. *Ткаченко, М. Ф.* Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / М. Ф. Ткаченко, И. И. Шатская. — СПб. : Троицкий мост, 2016.

Дополнительная литература

8. *Буваева, Н. Э.* Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

9. *Дробот, Е. В.* Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : учеб. пособие / Е. В. Дробот. — СПб. : Троицкий мост, 2017.

10. *Матвеева, О. П.* Организация внешнеторговой деятельности : учеб. пособие / О. П. Матвеева. — СПб. : Троицкий мост, 2016.

11. Международные экономические отношения : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина, В. Б. Мантусова. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

12. *Новикова, С. А.* Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

13. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

14. *Попова, Л. И.* Технологии таможенного контроля : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

15. *Прокушев, Е. Ф.* Внешнеэкономическая деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.

Приложение 1

Образцы разовой, генеральной и исключительной лицензий

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Лицензия № 161RU12025000103	2. Период действия с 16.05.2012 по 01.10.2012
3. Тип лицензии РАЗОВАЯ | ИМПОРТ	4. Контракт № RU-12-T-210Q/ATLAS-X от 31.01.2012
5. Заявитель 7722735840 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т[redacted] 109052, Г.МОСКВА, УЛ. О[redacted]0, СТР.3.	6. Продавец TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V. ZILVERSTRAAT 1, 2718 RP ZOETERMEER THE NETHERLANDS
7. Страна отправления NL НИДЕРЛАНДЫ	8. Страна продавца NL НИДЕРЛАНДЫ
9. Валюта контракта 978 ЕВРО	10. Стоимость 778 950 | 11. Статистическая стоимость 1 019 178
12. Страна происхождения JP ЯПОНИЯ	13. Количество 1,00000 | 14. Единица измерения ШТ
15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание 9018130000 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ТОМОГРАФЫ(ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ № 161RU12025000103 НА ОДНОМ ЛИСТЕ)	
16. Дополнительная информация ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ RU-12-T-210Q/ATLAS-X ОТ 31.01.2012; ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ RU-12-T-210Q/ATLAS-X ОТ 31.01.2012; ИЗМЕНЕНИЕ №1 К КОНТРАКТУ RU-12-T-210Q/ATLAS-X ОТ 31.01.2012.	
17. Основание для выдачи лицензии ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ГКРЧ №10-08-10 ОТ 23.08.2010, ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ГКРЧ № 10-08-10 ОТ 23.08.2010 №1 ОТ 23.08.2010, РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА №132 ОТ 27.11.2009	18. Уполномоченное лицо Ф.И.О. Г[redacted] Должность РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИНПРОМТОРГАРОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМУ РАЙОНУ Подпись и печать Дата 16.05.2012

Л № 0143371

Рис. 1. **Разовая лицензия**

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛГ0270900300099	2. Срок действия до 25.01.2010
3. Вид лицензии: ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ЭКСПОРТ	4. Контракт № XXXXX от XX.XX.XXXX
5. Заявитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "[redacted]" 109052, Г. МОСКВА, УЛ. [redacted] Д. 10, СТР. 22 Код ИНН: 774400[redacted]	6. Покупатель: СОГЛАСНО КОНТРАКТАМ
7. Страна назначения: СОГЛАСНО КОНТРАКТАМ	8. Страна покупателя: СОГЛАСНО КОНТРАКТАМ

9. Наименование товара	10. Код ТН ВЭД	11. Единица измерения	12. Количество
ЗОЛОТО В ПРОЧИХ НЕОБРАБОТАННЫХ ФОРМАХ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ЧЕКАНКИ МОНЕТ (АФФИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО В ВИДЕ МЕРНЫХ И СТАНДАРТНЫХ СЛИТКОВ)	7108120000	КГ	5000.000

13. Статистическая стоимость: 135000000

14. Дополнительная информация: СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В ДОЛЛАРАХ США ОРИЕНТИРОВОЧНО.

15. Основание для выдачи лицензии: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ №742 от 21.06.2001; ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ №3251 от 28.09.2007

16. Согласовано Ф.И.О. Должность Подпись и печать Дата	17. Уполномоченный Минэкономразвития России Ф.И.О. [redacted] А.В. Должность НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА Подпись и печать Дата 12.02.2009 Л № 0008087

Рис. 2. **Генеральная лицензия**

ЛИЦЕНЗИЯ
на импорт отдельных видов товаров

Уполномоченный орган *Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан*		
1. Лицензия *226 KZ 15 МИР 000013*	**2. Период действия** *С 03.08.2015 по 31.12.2015*	
3. Тип лицензии *«Исключительная»/«Импорт»*	**4. Контракт** *Дилерский договор № 570-00253 от 06.03.2015г.*	
5. Заявитель *ТОО «А[redacted]»* *Республика Казахстан, 100019, г. Караганды, ул. З[redacted]19/2* *БИН 070 740 006[redacted]*	**6. Продавец** *ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ ХОЛДИНГ»* *Республика Беларусь,* *222160, Минская обл.,* *г. Жодино, ул. 40 лет Октября 4*	
7. Страна отправления *BY (BLR) 112*	**8. Страна продавца** *BY (BLR) 112*	
9. Валюта контракта *В соответствии с условиями контракта (договора)*	**10. Стоимость** *-*	**11. Статистическая стоимость** *694 тыс. долл. США*
12. Страна происхождения *BY (BLR) 112*	**13. Количество** *36*	**14. Единица измерения** *шт*
15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание *8704239108 - Самосвалы карьерные БЕЛАЗ г/п 30-220 тонн*		
16. Дополнительная информация		
17. Основание для выдачи лицензии *- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №481;* *- Дилерский договор № 570-00253 от 06.03.2015г.*	**18. Уполномоченное лицо** *Заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК* *Б[redacted] К.К.* *Дата 03 О[redacted]*	

№ 0132492

Рис. 3. **Исключительная лицензия**

Приложение 2

Образцы разрешений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

РАЗРЕШЕНИЕ № ПР/1- [redacted]

на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров

ООО « [redacted] **»**
111111, г. Москва, ул. [redacted] **дом 116**

разрешается ввезти на территорию Российской Федерации

№ п/п	Наименование наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсора	Международное непатентованное название	Торговое название	Единица измерения	Количество
1.	Ацетонитрил (концентрация 15% или более)	-	Отдельно расфасованный ацетонитрил в составе комплекта химических реагентов Explora Ацетонитрил безводный К[redacted]/Acetonitrile. Anhydrous [redacted]	кг	63
2.		-	Ацетонитрил для раствора элюента [redacted]/ Acetonitrile for Eluant Solution [redacted]	кг	10,5

из Федеративной Республики Германия

Реквизиты контракта (договора): контракт от 2 февраля 2015 г. № 276-2015-1 (приложение № 1)

Заместитель руководителя Оперативно-разыскного департамента ФСКН России - начальник Управления координации оперативно-разыскной деятельности — (подпись) — **С.Н. І**[redacted]

Дата «04» марта 2015 г. **М.П.**

Разрешение действительно до «31» декабря 2015 г.

Серия НК № 006

Рис. 4. **Разрешение на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров**

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

30.01.2013 № 04-1250/13

На № 30 от 28.01.2013

ООО НИИЦ "Т[redacted]

ул. Г[redacted] д. 2/38, стр. 3,
Москва, 115035

В таможенные органы

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввоз медицинского изделия с целью его государственной регистрации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разрешает ввоз на территорию Российской Федерации в целях государственной регистрации:

Наименование медицинского изделия	Количество/ дата изготовления и/или срока годности
Аппарат аутотрансфузии крови «Cell Saver Elite» с принадлежностями	1 шт/03.08.2012/до 03.08.2017
В комплектации (если необходимо)	Количество, дата изготовления и/или срока его годности
Тележка передвижная (артикул CSE-EA-1000)	1 шт/
CSE-P-225-магистраль аутотрансфузионная с колоколом, контейнером для реинфузии и контейнером для отходов	24 шт/20.04.2012/05.2015
CSE-P-125-магистраль аутотрансфузионная с колоколом, контейнером для реинфузии и контейнером для отходов	24 шт/23-24.07.2012/07.2013
CSE-P-70-магистраль аутотрансфузионная с колоколом, контейнером для реинфузии и контейнером для отходов	24 шт/16.02.2012/02.2015
CSE-B-1000-контейнер для отходов	20 шт/08.07.2012/07.2012
CSE-SQ-1000 - магистраль осаждающая с контейнерами для тромбоцитов и плазмы	24 шт/23.02-02.03.2012/02.2015

ООО НИИЦ "Т[redacted]" (ООО НИИЦ "[redacted]")

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность

115035, г. Москва, ул. Г[redacted] д. 2/38, стр. 3

адрес места нахождения юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя

ОГРН 106774656[redacted]

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Разрешение на ввоз медицинских изделий действительно в течение шести месяцев со дня его выдачи.

Врио руководителя Росздравнадзора _____ Е.А. Т[redacted]

Рис. 5. **Разрешение на ввоз медицинского изделия с целью его государственной регистрации**

Приложение 3

Образцы разрешительных документов (заключений)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Юр. адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул.Моховая, д. 3
Почт. адрес: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 10 линия, д. 51
тел. 272-96-57, 321-49-88, факс 321-49-88
E-mail: mtu@gosnadzor.spb.ru
17.12.2008 № 16-4/14399
На №_____ от _____

В таможенные органы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19-2 / 293

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора по Северо-западному федеральному округу рассмотрела материалы организации: Закрытое акционерное общество «С[redacted]»,

расположенного по адресу: 188640, Ленинградская область, г.В[redacted], ул.Гоголя, дом. 7

о возможности ввоза в Российскую Федерацию

продукции: осушитель сжатого воздуха фреоновый, модель Boreas Variopulse DV 2800 AP-1шт., осушитель адсорбционный для лаборатории, модель Ultrapac 2000 0005 sp-1шт., согласно приложению.

содержащей хладогент R134A

документы поставки: контракт № 43/08 от 10.11.2008

код ТН ВЭД 8479899709

страна, фирма производитель: «Donaldson Ultrafilter Deutschland GmbH» Германия

страна, из которой осуществляется ввоз - Германия

Продукция не содержит озоноразрушающих веществ, предусмотренных списком А приложения 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.05.1996 № 563 «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции».

Заключение выдано на основании представленных материалов.

Срок действия настоящего заключения 6 (шесть) месяцев с момента его выдачи, но не более срока, оговоренного документами поставки.

Заместитель руководителя А.В. В[redacted]

А.С.В[redacted]
321-[redacted]

Рис. 6. **Разрешительный документ (заключение)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № RU/2015
(разрешительный документ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

(Наименование органа государственной власти государства - члена Таможенного союза, выдавшего заключение)

Выдано

(Название организации, юридический адрес, страна/для физических лиц Ф.И.О.)

ИНН:

Вид перемещения временный ввоз

(Вид перемещения)

2.16
(Раздел Единого перечня товаров)

(Код ТН ВЭД ТС*)

Наименование товара	Количество	Единица измерения
производитель: [redacted] страна: [redacted]	[redacted]	[redacted]

Получатель/отправитель: [redacted]

(Название, юридический адрес, страна)

Страна назначения/отправления* Россия

Цель ввоза (вывоза) [redacted]

Срок временного ввоза (вывоза) на шесть месяцев (до [redacted] 2015 г.)

Основание: обращение [redacted]

от [redacted] 2015 № [redacted]

Дополнительная информация: работа РЭС на излучение допускается на основании разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и регистрации РЭС в установленном порядке.

Страна транзита* [redacted]

(Транзит по территории)

Подпись [redacted] Дата [redacted] 2015 г.

Заключение действительно по [redacted] 2015 г.

МП

В.Н. У[redacted]

(Ф.И.О.)

Начальник Управления разрешительной работы в сфере связи

(Должность)

030[redacted]

*Строки заполняются с учетом требований к категориям товаров

Рис. 7. **Разрешительный документ (заключение)**

Приложение 4

Образец декларации о соответствии

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Научно-Производственная Компания Р[redacted]», ОГРН: 105774874[redacted]. Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.03.2010г. серия 77 № 01308[redacted]

Адрес: 141202, Россия, Московская область, город П[redacted], улица Набережная, дом 35, корпус 3, помещение 13, Телефон: 8495545[redacted], Факс: 8495935[redacted], E-mail: [redacted]

в лице генерального директора М[redacted] А.В.

заявляет, что Контроллеры сетевые индустриальные многофункциональные «B-Tune»
ТУ 4040-070-79013490-2012
Код ТН ВЭД 8473 50 800 9
Серийный выпуск

Изготовитель: Закрытое акционерное общество «Научно-производственная Компания [redacted]», адрес: 141202, Россия, Московская область, город П[redacted], улица Набережная, дом 35, корпус 3, помещение 13,
предприятия-изготовители:
1. Закрытое акционерное общество «Научно-Производственная Компания [redacted]», адрес: 141202, Московская область, город П[redacted], улица Набережная, дом 35, корпус 3, помещение 13;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания С[redacted]», адрес: 129223, г. Москва, [redacted] дом 119, корпус 1

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 0002-262 от 14.01.2015 г. Испытательный центр промышленной продукции "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011г. до 05.05.2016г.)
Протокол испытаний № 2121/14 от 31.12.2014г. Испытательная лаборатория технических средств по параметрам электромагнитной совместимости ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.21МЭ19 от 08.07.2011г. до 08.07.2016г.)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) рег. № СДС.ТП.СМ.04580-14 от 14.03.2014г. выданный ОС ООО «Р[redacted]» (рег. № СДС.ТП.ОС.001125-13) системы добровольной сертификации «ТЕХНОРОГРЕСС» (рег. № РОСС RU.3293.04ТХ00)

Дополнительная информация

Условия хранения и срок службы согласно документации производителя

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.01.2020 включительно

"Научно-Производственная Компания [redacted]" М.П.

М[redacted] А.В.
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЯ46.В.74296

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.01.2015

Приложение 5

Образцы сертификатов соответствия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.ME47.B.00078

Серия RU № 0010118

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрических машин и бытовых электрических приборов АНО СЭП "Центрэлектротест", Адрес: 600009,г. Владимир, ул. Электрозаводская, 1; Телефон: (4922) 450191, Факс: (4922) 450191, E-mail: test-ogo@yandex.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME47, выдан 03.11.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "З[redacted]
Адрес: Российская Федерация, 111024, г.Москва, ул.[redacted] д.12, комната 511.
Российская Федерация, 600910, Владимирская область, г.[redacted], квартал 17, дом 150. (фактический)
ОГРН: 103330340[redacted] Телефон: +7(495) 933[redacted]; +7(495) 933-[redacted] E-mail:[redacted]

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал ЗАО "З[redacted]" в городе Р[redacted] Владимирской области
Адрес: Российская Федерация, 600910, Владимирская область, г.Р[redacted], квартал 17, дом 150.
ОГРН: 103330340[redacted] Телефон: (49254) 3[redacted], Факс: (49254) 3-[redacted]

ПРОДУКЦИЯ Станции типа "Электон-05", всех исполнений, для управления электродвигателями погружных насосов. ТУ3416-003-43174012-2001. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537109109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (ГОСТ 12.2.007.0-75); ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005))

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №16-7-02/13 от 15.02.2013г., проведенных ИЛ электротехнических изделий ООО "Эксперт", аттестат аккредитации рег.№ РОСС RU.0001.21МЛ36 со сроком действия до 08.10.2014г.; сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИС13.К00303, выданного органом по сертификации систем качества ВНИИНМАШ, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ИС13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка продукции производится единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011г. №711. Знак наносится на каждую единицу продукции и эксплуатационную документацию. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2013 **ПО** 13.03.2018

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — О.Г. О[redacted]

Эксперт-аудитор (эксперт) — Л. В. О[redacted]

Рис. 8. **Сертификат соответствия**

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СМ29.Н00225

Срок действия с 02.11.2015 по 01.11.2018

№ 1582778

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции
«ВНИИСТРОМ НЦК-СЕРТИФИКАЦИЯ»
RA.RU.11СМ29 от 07.04.2015
Россия, 140050, п.Красково, Московской обл., ул.К.Маркса, д.117
Тел./факс: (495)557-01-45

ПРОДУКЦИЯ
Смесь сухая напольная выравнивающая «КНАУФ-ТРИБОН»
Выпускаются по ТУ 5744-008-00285008-2013
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): **57 4442**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5744-008-00285008-2013

код ТН ВЭД России: **2520 20 000 0**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «К[redacted]»
Россия, 301661, г. Новомосковск, Тульской обл., ул. [redacted], д. 14
Тел.: (48762) 29-101, факс: (48762) 29-159; **ИНН 711650[redacted]**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «К[redacted]»
Россия, 301661, г. Новомосковск, Тульской обл., ул. [redacted], д. 14
Тел.: (48762) 29-101, факс: (48762) 29-159; **ИНН 711650[redacted]**

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 204С от 12.10.2015
ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК», 140050, п. Красково, ул. К. Маркса, 117, РОСС RU.0001.21СА65 до 01.11.2015;
Протокола лабораторных испытаний №6183-НП/4149 от 08.10.2015 Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске», № РОСС RU.0001.510152;
Акта проверки производства смеси от 07.10.2015 ООО «К[redacted]»;
Решение ОС «ВНИИСТРОМ НЦК-сертификация» №109 от 30.10.2015 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3а

Руководитель органа _____ О.Н.Т[redacted]
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Р.Г.А[redacted]
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Рис. 9. **Сертификат соответствия (добровольный)**

Приложение 6

Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза[1]

(*извлечение*)

Раздел I

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

1. Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов (из следующих групп единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС): 02—05, 07—25, 27—29, 32—34, 35).

2. Продукция (товары) для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и т. п.), дневники и аналогичные изделия, тетради, прочая канцелярская продукция (товары) из бумаги и картона, принадлежности канцелярские или школьные искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления продукции (товаров) детского ассортимента (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 32, 34, 39, 40, 42—44, 46, 48—56, 60—65, 87, 94, 95).

3. Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассейнах (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 25, 38—40, 48, 84, 85).

4. Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта (из группы ТН ВЭД ЕАЭС 33).

---

[1] Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

5. Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, продукция (товары) бытовой химии, лакокрасочные материалы (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 32—34, 38).

6. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 32, 39, 40, 42—44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55—59, 60, 69, 94).

7. Продукция машиностроения и приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами) (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 38, 84, 85, 90, 94).

8. Издательская продукция: учебные издания и пособия для общеобразовательных средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные издания для детей и подростков (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 48, 49).

9. Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т. д.) (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 25, 43, 44, 46, 50—53).

10. Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 30, 39, 40, 42, 43, 48, 50—60, 61—65, 67, 68, 82, 96).

11. Продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и продукция (товары), содержащие радиоактивные вещества (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74—76, 78—81, 84, 87).

12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том числе производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом) (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74—76, 78—81, 84, 87).

13. Табачные изделия и табачное сырье (из группы ТН ВЭД ЕАЭС 24).

14. Средства индивидуальной защиты (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 39, 40, 64, 65, 90).

15. Пестициды и агрохимикаты (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 31, 38).

16. Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 82, 85, 96).

17. Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 38—40, 48, 52—56, 59, 60, 84, 85).

18. Антигололедные реагенты (из группы ТН ВЭД ЕАЭС 38).

19. Иная продукция (товары), в отношении которой одним из государств — членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры (из следующих групп ТН ВЭД ЕАЭС: 02—96).

Раздел II
Перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации

<...>

2. Продукты детского питания группы 03 ТН ВЭД ЕАЭС.

<...>

6. Дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии)).

7. Продукция (товары) бытовой химии.

8. Потенциально опасные химические и биологические вещества и изготавливаемые на их основе препараты, представляющие потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств), индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.

9. Материалы, оборудование, устройства и другие технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

10. Предметы личной гигиены для взрослых.

11. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств)).

Ввоз и обращение продукции (товаров), указанной в пунктах 1—7 настоящего раздела, осуществляется при наличии документа, подтверждающего их безопасность в соответствии с пунктами 17 и 30 Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Сырье, активно действующие вещества, предназначенные изготовителем (производителем) исключительно для производства парфюмерно-косметической продукции, средств бытовой химии, средств защиты растений и средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также продукции фармацевтической промышленности, не подлежит государственной регистрации.

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	Краткое наименование продукции (товара)*
Группа 03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	
Из 0305	Рыба сушеная, соленая или в рассоле, являющаяся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктом детского питания; рыба горячего или холодного копчения, являющаяся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктом детского питания
Из 0306	Ракообразные, в панцире или без панциря, сушеные, соленые или в рассоле, за исключением свежих, живых, охлажденных, мороженых, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, сушеные, соленые или в рассоле, кроме охлажденных, неохлажденных, мороженых, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания
Из 0307	Моллюски, в раковине или без раковины, сушеные, соленые или в рассоле, за исключением свежих, живых, охлажденных, мороженых, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания
Из 0308	Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, сушеные, соленые или в рассоле, за исключением свежих, живых, охлажденных, мороженых, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания
<...>	
Группа 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных	
Из 1604	Готовая или консервированная рыба, являющаяся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктом детского питания; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, за исключением сырой, замороженной, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания
Из 1605	Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
<…>	
Группа 21 Разные пищевые продукты	
Из 2104	Гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие рыбу или водные беспозвоночные, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания
Группа 25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент	
Из 2505	Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 2508	Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 2512 00 000 0	Земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Группа 28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов	
Из 2828	Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) дезинфицирующими, дезинсекционными и дератизационными средствами (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии))

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Из 2829	Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) дезинфицирующими, дезинсекционными и дератизационными средствами (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии))
Группа 29 Органические химические соединения	
Из 2915	Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2916	Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2917	Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2918	Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2919	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2920	Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные
Из 2921	Соединения с аминной функциональной группой
Из 2922	Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	Краткое наименование продукции (товара)*
Из 2923	Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава
Из 2924	Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу
Из 2925	Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие функциональную иминную группу
Из 2926	Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу
Из 2927 00 000 0	Диазо-, азо- или азоксисоединения
Из 2928 00	Производные гидразина или гидроксиламина органические
Из 2929	Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы
Из 2930	Соединения сероорганические
Из 2931	Соединения органо-неорганические прочие
Из 2932	Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом (-ы) кислорода
Из 2933	Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом (-ы) азота
Из 2935 00	Сульфонамиды
Группа 32 Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь	
3202	Органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие или не содержащие природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного дубления

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	Краткое наименование продукции (товара)*
3204	Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава
3205 00 000 0	Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечание 3 к данной группе
<…>	
3206	Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава
3207	Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях
3208	Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе
3209	Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
3210 00	Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож
3212	Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	Краткое наименование продукции (товара)*
3214	Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные
Группа 33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства	
Из 3307	Дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами
Группа 34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса	
<…>	
3402 20	Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401); расфасованные для розничной продажи
3402 90	Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401); прочие
Из 3403	Средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород
3405 40 000 0	Чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Группа 35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты	
<…>	
3506	Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг
Группа 38 Прочие химические продукты	
Из 3802	Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
<…>	
Из 3808	Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух) — предназначенные для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей (кроме ветеринарии)
3809	Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте не поименованные или не включенные
3814 00	Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Из 3820 00 000 0	Жидкости антиобледенительные готовые
Из 3824	Продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, относящиеся к пунктам 2—7 настоящего раздела
Группа 39 Пластмассы и изделия из них	
Из 3901—3911	Первичные формы, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения или при производстве пищевых продуктов
Из 3912	Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 3913	Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 3914 00 000 0	Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901—3913, в первичных формах, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 3917	Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс, предназначенные для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения или для контакта с пищевыми продуктами
Из 3919	Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах, относящиеся к пунктам 2—7 настоящего раздела

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Из 3920	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами, предназначенные для контакта с продуктами питания
<…>	
Из 3924	Прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, относящиеся к пунктам 6 и 7 настоящего раздела
Из 3925 10 000 0	Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости из пластмасс, объемом более 300 л, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами или применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 3926	Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901—3914, относящиеся к продукции (товарам), поименованной в пунктах 2, 5—7 настоящего раздела
Группа 40 Каучук, резина и изделия из них	
Из 4014	Изделия гигиенические из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них
<…>	
Группа 59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения	
Из 5903	Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Из 5906	Текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов товарной позиции 5902, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

Продолжение таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Из 5910 00 000 0	Ленты конвейерные, из текстильных материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных пластмассами или армированных металлом или прочим материалом, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Из 5911 20 000 0	Ситоткань в готовом или неготовом виде, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами
Из 5911 40 000 0	Ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или для аналогичных целей (за исключением тканей, изготовленных из человеческого волоса), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
<…>	
Группа 73 Изделия из черных металлов	
Из 7306	Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, предназначенные для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 7307	Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов, предназначенные для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
<…>	
Группа 74 Медь и изделия из нее	
Из 7411	Трубы и трубки медные, предназначенные для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
Из 7412	Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы), предназначенные для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
<…>	

Окончание таблицы

Классификация продукции (товара) по коду ТН ВЭД ЕАЭС	**Краткое наименование продукции (товара)***
Группа 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	
Из 8413	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей, предназначенные для контакта с пищевыми средами или использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
<…>	
Группа 85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	
8512 40 000	Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели
Из 8516 10	Водонагреватели
Группа 90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности	
Из 9029 10 000	Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, предназначенные для контакта с пищевыми средами или для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
Группа 96 Разные готовые изделия	
9603 21 000 0	Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов, за исключением позиций, в которых изготовителем (производителем) заявлена продукция (товар), предназначенная для детей и подростков
Из 9619 00	Женские гигиенические прокладки и тампоны и аналогичные санитарно-гигиенические изделия, из любого материала

*Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием продукции (товара).

Основанием для отнесения подконтрольной продукции (товаров) к разделам II и III Единого перечня продукции (товаров) при их ввозе и обращении на таможенной территории Евразийского экономического союза служат сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах, или в информационном письме изготовителя (производителя) продукции и подтверждающие указанную в разделах II и III Единого перечня продукции (товаров) область применения продукции.

Государственной регистрации подлежит продукция (товары), указанная в пунктах 1—7 настоящего раздела, включенная в следующие исчерпывающие позиции ТН ВЭД ЕАЭС, впервые изготавливаемая на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также впервые ввозимая на таможенную территорию Евразийского экономического союза:

<...>

Раздел III

Перечень продукции (товаров), на которую не требуется представления свидетельства о государственной регистрации вне зависимости от присвоения кода ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с перечнем

Продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации*

*Действие настоящего перечня распространяется на продукцию (товары), внесенную в раздел II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза.

— Образцы продукции, предназначенные для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью оформления свидетельств о государственной регистрации;

— нетабачное сырье, нетабачные материалы и ингредиенты, используемые для производства табачных изделий;

— продукция (товары), предназначенная для использования в качестве лабораторных реактивов, лабораторная посуда, (за исключением радиационно-опасных и содержащих нативный инфекционный материал);

— пищевое сырье (яйцо куриное, гусиное и пр.), используемое для приготовления питательных сред;

<...>

— сувенирная продукция, косметические аксессуары;

— продукция, произведенная на территории Евразийского экономического союза по заказам и нормативно-технической документации зарубежных фирм и предназначенная для реализации за ее пределами;

— выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначенные для реализации и использования на таможенной территории Евразийского экономического союза;

— продукция, бывшая в потреблении, в том числе реализуемая через магазины и отделы комиссионной торговли;

— коллекции, созданные учащимися и студентами учреждений образования, предназначенные для участия в национальных и международных фестивалях;

— припасы, превышающие нормы, установленные в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 363 Таможенного кодекса Таможенного союза, подлежащие помещению под таможенные процедуры;

— продукция (товары), реализуемая в магазинах беспошлинной торговли и помещаемые под режим беспошлинной торговли;

— гуманитарная помощь.

Приложение 7

Образец свидетельства о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач г. Минска

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.70.71.01.006.E.000419.06.16 от 01.06.2016

Продукция:

Вода питьевая негазированная очищенная кондиционированная первой категории "К[redacted]", ТУ РБ 690027140.001-2003 с извещ. №№ 1-6 об изм., РЦ РБ 690027140.001-2007 с изв. № 1 об изм. Изготовитель: М[redacted] ООО УНП:69002[redacted], БЕЛАРУСЬ (адрес: 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Ф[redacted], ул. Заводская, 33, комн. 4а). Адрес(а) производств(а): БЕЛАРУСЬ, Минская область, г. Ф[redacted], ул. Заводская, 33. Получатель: М[redacted] ООО УНП:69002[redacted], БЕЛАРУСЬ (адрес: 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Ф[redacted], ул. Заводская, 33, комн. 4а)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880; Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим сан-эпид. надзору (контролю),утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 9

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола № 09/21082-21083/2014 от 22.09.2014 г. государственного учреждения "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии", свидетельства о государственной регистрации BY.70.71.01.006.E.001134.10.14 от 09.10.2014

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный государственный санитарный врач г. Минска Н.П.Ж[redacted]

М.П.

BY № 0063550

Приложение 8

Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,подкарантинных материалов, подкарантинных товаров),подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза[1]

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
I. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском	
Клещи, нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей	из 0106 41 000 8, из 0106 49 000 1
Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней, товарной позиции 1212	0601
Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки	0602 (кроме 0602 90 100 0)
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие	0603 11 000 0 — 0603 19 700 0
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, засушенные	из 0603 90 000 0
Рождественские деревья	0604 20 200 0

[1] Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318.

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Ветки хвойных деревьев	0604 20 400 0
Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки	из 0604 20 900 0, из 0604 90 910 0
Картофель свежий или охлажденный	0701
Томаты свежие или охлажденные	0702 00 000
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные	0703
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные	0704
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные	0705
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные	0706
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные	0707 00
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные	0708
Овощи прочие, свежие или охлажденные	0709
Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccaharata) гибридная для посева	0712 90 110 0
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые	0713
Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные или сушенные, целые или нарезанные ломтиками; сердцевина саговой пальмы	из 0714
Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры	0801
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры	0802
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные	0803

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан или гарциния, свежие или сушеные	0804
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные	0805
Виноград, свежий или сушеный	0806
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие	0807
Яблоки, груши и айва, свежие	0808
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	0809
Прочие фрукты, свежие	0810
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801—0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы	0813
Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина	из 0901 11 000, из 0901 12 000
Пшеница и меслин	1001
Рожь	1002
Ячмень	1003
Овес	1004
Кукуруза	1005
Рис	1006
Сорго зерновое	1007
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки	1008
Мука пшеничная или пшенично-ржаная	1101 00
Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной	1102
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков	1103

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые	1104
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713	1106 10 000 0
Солод, поджаренный или неподжаренный	1107
Соевые бобы, дробленые или недробленые	1201
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый	1202
Копра	1203 00 000 0
Семена льна, дробленые или недробленые	1204 00
Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые	1205
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые	1206 00
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые	1207
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы	1208
Семена, плоды и споры для посева	1209
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые	1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0)
Свекла сахарная	1212 91
Плоды рожкового дерева, включая семена	1212 92 000 0, 1212 99 410 0, 1212 99 490 0
Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра необжаренные; корни цикория вида Cichorium intybus sativum	из 1212 94 000 0, из 1212 99 950 0

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная, кроме гранулированной	из 1213 00 000 0, из 1401 90 000 0
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, негранулированные	из 1214
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные	1801 00 000 0
Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао	1802 00 000 0
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные	из 2302
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные	из 2304 00 000
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные	из 2305 00 000 0
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные	из 2306
Почва и грунты	из 2530 90 000 9, из 3824 99 960 9
Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный	2703 00 000 0
Живые фитопатогенные бактерии, вирусы только для научно-исследовательских целей	из 3002 90 500 0, из 3002 90 900 0
Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения	3101 00 000 0
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах	4401 11 000, 4401 12 000
Щепа или стружка древесная хвойных пород	4401 21 000 0

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Щепа или стружка древесная лиственных пород	4401 22 000 0
Опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные	4401 40
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные	из 4403 (кроме 4403 11 000, 4403 12 000)
Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина	4404
Древесная кора	из 1404 90 000 8, из 4401 39 000 0, из 4401 40 900 0
Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей, непропитанные	4406 11 000 0, 4406 12 000 0
Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущенные, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм	4407
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей, обработанные или необработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4409

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины, кабельные барабаны деревянные, паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные, обечайки деревянные, которые являются самостоятельным товаром или декларируются отдельно	из 4415
Опалубка для бетонирования, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4418 40 000 0
Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике	из 9705 00 000 0
II. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с низким фитосанитарным риском	
Порошок и отходы перьев птиц или их частей	из 0505 90 000 0
Порошок и отходы костей и рогового стержня	из 0506 90 000 0
Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый дальнейшей обработке	0712 20 000 0
Грибы сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке	0712 31 000 0, 0712 32 000 0, 0712 33 000 0, 0712 39 000 0
Овощи прочие, овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке	0712 90 (кроме 0712 90 110 0)
Кофе жареный с кофеином, кроме расфасованного в потребительскую упаковку**	из 0901 21 000
Кофе жареный без кофеина, кроме расфасованного в потребительскую упаковку**	из 0901 22 000
Кофейная шелуха и оболочки зерен кофе	0901 90 100 0
Чай зеленый (неферментированный), кроме расфасованного в потребительскую упаковку**	0902 10 000, 0902 20 000 0
Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, кроме расфасованного в потребительскую упаковку**	из 0902 30 000, 0902 40 000 0

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Мате или парагвайский чай, кроме расфасованного в потребительскую упаковку**	0903 00 000 0
Пряности, кроме расфасованных в потребительскую упаковку**	из 0904—0910
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия), кроме очищенных, отбеленных или окрашенных	из 1401
Хлопковый линт	1404 20 000 0
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истль), в связках, пучках или навалом Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для крашения или дубления	из 1404 90 000
Тапиока, кроме гранулированной	из 1903 00 000 0
Приправы смешанные	из 2103 90 900 9
Желуди и конские каштаны	из 2308 00 400 0
Продукты, используемые для кормления животных, содержащие хлорида холин, на органической основе	из 2309 90 960 1, из 2309 90 960 9
Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные	из 2309 90 960 9
Табачное сырье; табачные отходы	2401
Хна и басма (не расфасованную в потребительскую упаковку)	из 3203 00 100 9
Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов), животных семейства лошадиных, овец, ягнят и прочих животных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) с волосяным или шерстным покровом или без волосяного и шерстного покрова, двоенные или недвоенные, кроме исключенных примечанием 1б и 1в к группе 41 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	из 4101, из 4102, из 4103

Продолжение таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4408
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части из древесины, включая клепку, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4416 00 000 0
Окна, балконные двери и их рамы, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4418 10
Двери и их рамы и пороги, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4418 20
Гонт и дранка кровельные, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4418 50 000 0
Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в полосы или ленты, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами; коврики, циновки и ширмы из растительных материалов, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4601
Корзиночные, плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно по форме из материалов для плетения, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами; изделия из люфы, кроме обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами	из 4602
Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные	4808 10 000 0
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона	из 4819 10 000 0
Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания	5001 00 000 0
Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье)	5003 00 000 0

Окончание таблицы

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС*
Шерсть стриженая, немытая, включая шерсть, мытую в руне, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию	5101 11 000 0
Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию	5102
Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных, некарбонизованные	5103 10 100 0
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию	5201 00
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)	5202
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)	5301
Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)	5302
Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)	5303
Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa textilis Nee), рами и другие растительные текстильные волокна, в другом месте не поименованные или не включенные, в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)	5305 00 000 0

Примечание. Обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами — членами Евразийского экономического союза подлежит только подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском.

*Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.

**Под потребительской упаковкой подразумевается упаковка, попадающая с продукцией непосредственно к потребителю и являющаяся неотъемлемой частью товара, не предназначенная для самостоятельного транспортирования и имеющая ограниченную массу, вместимость и размеры (металлические, стеклянные и полимерные банки, пакеты из ламинированных термосвариваемых материалов на основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки, вакуумные пакеты, герметичные пакеты из плотной бумаги).

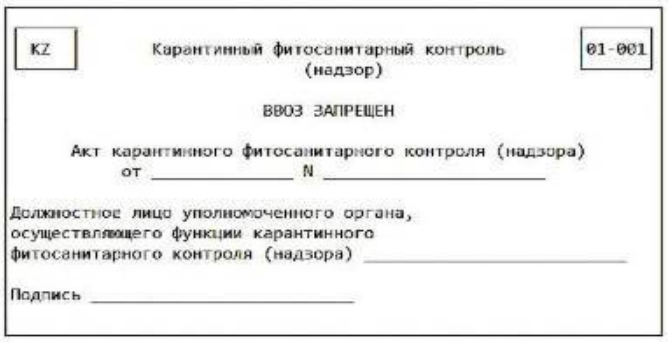
Приложение 9

Образцы штампов, проставляемых должностными лицами уполномоченных органов, осуществляющих функции карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза

Приложение 1
к Положению о порядке
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной
границе Евразийского
экономического союза[1]

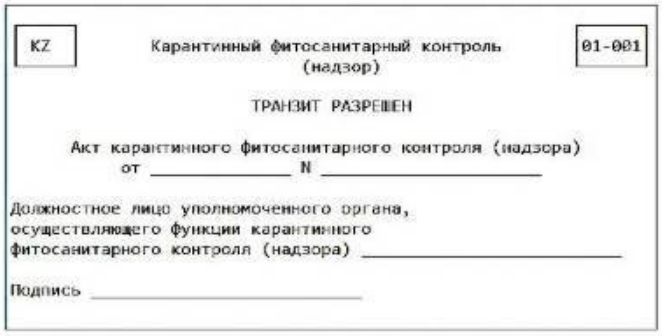
1.

2.



[1] Утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»

3.



KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

ТРАНЗИТ РАЗРЕШЕН

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

4.

KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

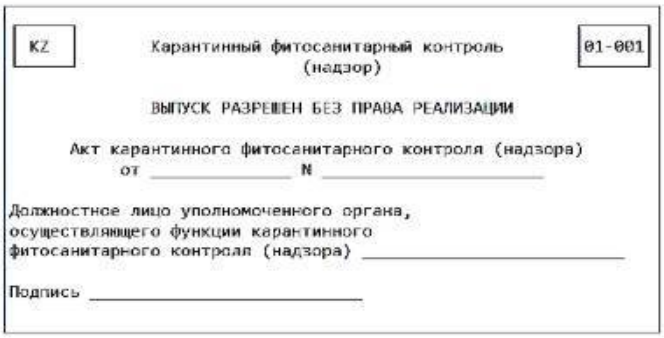
ТРАНЗИТ ЗАПРЕЩЕН

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

5.



KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

ВЫПУСК РАЗРЕШЕН БЕЗ ПРАВА РЕАЛИЗАЦИИ

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

6.

KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

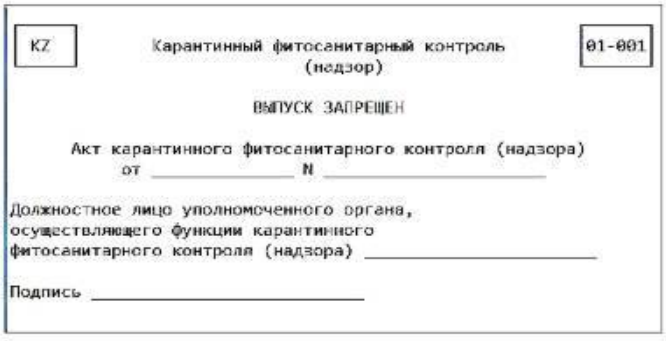
ВЫПУСК РАЗРЕШЕН

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

7.



KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

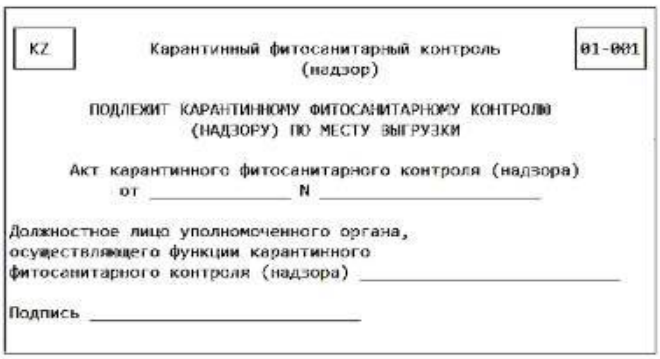
ВЫПУСК ЗАПРЕЩЕН

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

8.


KZ

Карантинный фитосанитарный контроль
(надзор)

01-001

ПОДЛЕЖИТ КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) ПО МЕСТУ ВЫГРУЗКИ

Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от _____ N _____

Должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющего функции карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) _____

Подпись _____

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШТАМПОВ

Размер штампов: 60 мм × 35 мм.

Условные обозначения, используемые при изготовлении штампов карантинного фитосанитарного контроля (надзора):

В правом верхнем углу обозначается — код региона и трехзначный код пограничного пункта по карантину растений (фитосанитарного контрольного поста), который располагается под кодом региона.

В левом верхнем углу: одно из условных обозначений государств — членов Евразийского экономического союза — AM, BY, KZ, KG, RU.

Штамп 1 «Ввоз разрешен, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору) по месту доставки» — проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном) документе, если по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) принято решение о разрешении ввоза партии подкарантинной продукции.

Штамп 2 «Ввоз запрещен» — проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном) документе, если по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) принято решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции.

Штамп 3 «Транзит разрешен» — проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном) документе, если по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинной продукции принято решение о разрешении ее перемещения.

Штамп 4 «Транзит запрещен» — проставляется в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном) документе, если по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) подкарантинной продукции принято решение о запрете ее пропуска через таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Штамп 5 «Выпуск разрешен без права реализации» — проставляется в местах завершения таможенного оформления подкарантинной продукции, в случаях необходимости проведения карантинных фитосанитарных мероприятий по месту назначения груза.

Штамп 6 «Выпуск разрешен» — проставляется в местах завершения таможенного оформления (местах доставки) подкарантинной продукции, в случаях ее соответствия карантинным фитосанитарным требованиям.

Штамп 7 «Выпуск запрещен» — проставляется в местах завершения таможенного оформления (местах доставки) подкарантинной продукции, в случаях несоответствия карантинным фитосанитарным требованиям.

Штамп 8 «Подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору) по месту выгрузки» — проставляется на рейде морских и речных судов на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном) документе до выгрузки в речных и морских пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза, в целях проведения карантинных фитосанитарных мероприятий по месту выгрузки.

Приложение 10

Образец фитосанитарного сертификата

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

FEDERAL SERVICE
FOR VETERINARY
AND PHYTOSANITARY SURVEILLANCE

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE

(4)Кому: Организация(ям) по карантину и защите растений (страна)
To: Plant Protection and Quarantine Organization of (country) Russian Federation

I. Описание груза - Description of Consignment

(1)Экспортер и его адрес
Name and address of exporter

(3)Заявленный получатель и его адрес *
Declared name and address of consignee

(5)Место происхождения Thailand *,Egypt *,Uruguay *,Pakistan *,The Netherlands *,Viet Nam *,Russian Federation *,Russian Federation *,Russian Federation *
Place of origin

(6)Заявленный способ транспортировки by road: -; truck -
Declared means of conveyance

(7)Заявленный пункт ввоза Kaliningrad
Declared point of entry

(8,9)Количество мест и описание упаковки 276 place, 60 place, 316 place, 80 place, 36 place, 80 place, 492 place, 344
Number and description of packages

Отличительные знаки (маркировка)
Distinguishing marks

Наименование продукции и заявленное количество *Name of produce and quantity declared*
Rice 2,117 tonne, Rice 0,3 tonne, Rice 2,242 tonne, Rice 0,48 tonne, Poppy-seed food 0,13 tonne, Rice 4 tonne, Buckwheat 5,314 tonne, Millet 2,755 tonne, Cereal grop flakes 2,081 tonne

Ботаническое название растений
Botanical name of plants

(10)Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были обследованы и/или проанализированы согласно существующим официальным процедурам и признаны свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей договаривающейся стороной и отвечают действующим фитосанитарным правилам импортирующей договаривающейся стороны, включая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.

II. Дополнительная декларация - Additional declaration (11)

not present

III. Обеззараживание - Desinfestation and/or disinfection Treatment

(12)Способ обработки none
Treatment method

(13)Химикат (действующее вещество) Chemical (active ingredient): none

(14)Экспозиция и температура none
Duration and temperature

(15)Концентрация Concentration: none (16)Дата Date: none

(17)Дополнительная информация none
Additional information

Место выдачи RUSSIAN FEDERATION
Place of issue
Saint-Petersburg

Уполномоченное должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Authorized officer of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance

Дата /Date Подпись /Signature

Примечание: Данный сертификат не накладывает никаких финансовых обязательств на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на её должностных лиц и представителей.
Note: No financial liability with respect to this certificate shall attach to Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance or to any of its officers or representatives.

Приложение 11

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

Утвержден
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 18 июня 2010 г. № 317

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
0101	Лошади, ослы, мулы и лошаки живые	
0102	Крупный рогатый скот живой	
0103	Свиньи живые	
0104	Овцы и козы живые	
0105	Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки	
0106	Живые животные прочие	
0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное	
0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное	
0203	Свинина свежая, охлажденная или замороженная	
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	
0205 00	Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
0206	Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные	
0207	Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105 ТН ВЭД ЕАЭС, свежие, охлажденные или замороженные	
0208	Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные	
0209	Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые*, в рассоле*, сушеные* или копченые	
0210	Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые*, в рассоле*, сушеные* или копченые*; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов*	
0301	Живая рыба	
0302	Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 ТН ВЭД ЕАЭС	
0303	Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304 ТН ВЭД ЕАЭС	
0304	Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые	
0305	Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу*	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
0306	Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; ракообразные копченые*, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару* или в кипящей воде*, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу*	
0307	Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; моллюски копченые*, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения*; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу*	
0308	Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые*, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения*; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления в пищу*	
0401	Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ	
0402	Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ*	
0403	Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао*	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
0404	Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные*	
0405	Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты*	
0406	Сыры и творог*	
0407	Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные* или вареные*	
0408	Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару* или в кипящей воде*, формованные*, замороженные или консервированные другим способом*, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ	
0409 00 000 0	Мед натуральный	
0410 00 000 0	Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные	
0502	Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый для производства щеточных изделий; их отходы	
0504 00 000 0	Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые	
0505	Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев и их частей	
0506	Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов	
0507	Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих продуктов	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
0508 00 000 0	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №831	
0510 00 000 0	Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения	
0511	Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; павшие животные группы 01 ТН ВЭД ЕАЭС или 03 ТН ВЭД ЕАЭС, непригодные для употребления в пищу	
0511 99 310 0, 0511 99 390 0	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №831	
0511 99 859 2	Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без нее	
из 0511, из 9601, из 9705 00 000 0	Охотничьи трофеи, чучела, в том числе прошедшие таксидермическую обработку или законсервированные	
0713 10 900 1, 0713 50 000 0	Овощи бобовые	При декларировании использования в ветеринарии, включая в корм животным
из 1001 19 000 0	Пшеница твердая (только фуражное зерно)	
из 1001 99 000 0	Пшеница мягкая (только фуражное зерно)	
из 1002 90 000 0	Рожь (только фуражное зерно)	
из 1003 90 000 0	Ячмень (только фуражное зерно)	
из 1004 90 000 0	Овес (только фуражное зерно)	
из 1005 90 000 0	Кукуруза прочая (только фуражное зерно)	
из 1201 90 000 0	Соевые бобы (только фуражное зерно)	
из 1208	Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме семян горчицы), используемые для кормления животных	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
из 1211	Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в инсектицидных или аналогичных целях, или в ветеринарии, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые	При декларировании использования в ветеринарии, включая в корм животным
из 1212 99 950 0	Прочие (Перга, цветочная пыльца)	
1213 00 000 0	Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул	
1214	Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные	
из 1301 90 000 0	Прочие (Прополис)	
1501	Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 ТН ВЭД ЕАЭС или 1503 ТН ВЭД ЕАЭС	
1502	Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 ТН ВЭД ЕАЭС	
1503 00	Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленный каким-либо иным способом	
1504	Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава	
1505 00	Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин)	
1506 00 000 0	Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
1516 10	Жиры и масла животные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке	
1516 20	Жиры и масла растительные и их фракции	При декларировании использования в ветеринарии, включая в корм животным
из 1517	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 831	
1518 00	Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516 ТН ВЭД ЕАЭС; не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел группы 15 ТН ВЭД ЕАЭС, в другом месте не поименованные или не включенные	При декларировании использования в ветеринарии, включая в корм животным
из 1518 00, из 2102, из 2309, из 2936, из 3002, из 3203 00, из 3302, из 3504 00, из 3507, из 3808, из 3824	Кормовые добавки	
1521 90	Воск пчелиный и воски других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные	
1601 00	Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе*	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
1602	Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие*	
1603 00	Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных	
1604	Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы*	
1605	Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные*	
из 1902 20	Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом, с содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС, или любой комбинации этих продуктов*	
из 1904 20	Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, с содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС, или любой комбинации этих продуктов*	
из группы 20	Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений и их смеси, с содержанием колбасы*, мяса*, мясных субпродуктов*, крови*, рыбы* или ракообразных*, моллюсков* или прочих водных беспозвоночных*, или продуктов группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС*, или любой комбинации этих продуктов*	
из 2102 20	Дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы, используемые для кормления животных	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
из 2104	Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме овощных); гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие колбасу*, мясо*, мясные субпродукты*, кровь*, рыбу*, ракообразных*, моллюсков* или прочих беспозвоночных* или продукты группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС*, или любую комбинацию этих продуктов	
из 2105 00	Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда*	
из 2106	Сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных или продукты группы 04 ТН ВЭД ЕАЭС, или любую комбинацию этих продуктов*	
2301	Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки	
из 2302	Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных	
из 2303	Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных	
из 2304 00 000	Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных	
из 2306	Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов соевых или арахисовых, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
2308 00	Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные	
2309	Продукты, используемые для кормления животных	
из группы 29	Органические химические соединения (для применения в ветеринарии)	
из группы 30	Фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии)	
3101 00 000 0	Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения	
из 3501	Казеин, казеинаты и прочие производные казеина	
3502	Альбумины (белки) (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина	
3503 00	Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501 ТН ВЭД ЕАЭС	
3504 00	Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи или голья, хромированный или не хромированный	
из 3507	Ферменты (энзимы); ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные (для применения в ветеринарии)	
из 3808	Инсектициды, родентициды, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (для применения в ветеринарии)	

Продолжение таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
из 3821 00 000 0	Среды культуральные для выращивания микроорганизмов, для применения в ветеринарии	
из 3822 00 000 0	Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 ТН ВЭД ЕАЭС или 3006 ТН ВЭД ЕАЭС (для применения в ветеринарии); сертифицированные эталонные материалы (для применения в ветеринарии)	
4101	Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные	
4102	Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к группе 41 ТН ВЭД ЕАЭС	
4103	Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к группе 41 ТН ВЭД ЕАЭС	
4206 00 000 0	Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий	
4301	Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101 ТН ВЭД ЕАЭС, 4102 ТН ВЭД ЕАЭС или 4103 ТН ВЭД ЕАЭС	

Окончание таблицы

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Примечание
5001 00 000 0	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №831	
5002 00 000 0	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №831	
5003 00 000 0	Исключено. — Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №831	
5101	Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию	
5102	Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию	
5103	Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье	
из 9508 10 000 0	Животные в составе цирков передвижных и зверинцев передвижных	
из 9705 00 000 0	Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии и палеонтологии животных (кроме экспонатов музейного хранения)	
из 3923, из 3926, из 4415, из 4416 00 000 0, из 4421, из 7020 00, из 7309 00, из 7310, из 7326, из 7616, из 8436 21 000 0, из 8436 29 000 0, из 8436 80 900 0, из 8606 91 800 0, из 8609 00, из 8716 39 800	Оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов, а также оборудование для транспортировки сырья (продукции) животного происхождения, бывшие в употреблении	

Примечание. Для целей использования настоящего Перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.

* В части эпизоотического благополучия.

Приложение 12

Образец ветеринарного сертификата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
ТУ Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям

Форма № 6.2

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

177 № 0250545 от „23" ноября 2011 г.

Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат
ООО "И[redacted] (1990)", ИНН 771585[redacted]
в том, что икра осетра охлажденная
в количестве 514/29.999 кг пенопластовые коробки 224
выработанная 224 О[redacted] Agricultural cooperative society Ltd. (Израиль) -
06.11.2011
подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/
~~изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу~~ (ненужное зачеркнуть),
и признана годной для реализация без ограничений
выходит из ЗТК ОАО "Шереметьево-Карго", 103339, Московская обл, Химкинский р-н, СВХ ОАО «Шереметьево-Карго», помещения № Б 140, № В 276
и направляется а/т SU2504, Израиль - Москва (Шереметьево) (аэропорт) - ЗТК ОАО "Шереметьево-Карго", -4С - 2С
в ОАО "И[redacted], г. Москва (С[redacted]проезд, д.16 стр.7) по ТТН 555-42378092 от 17.11.2011 г.
Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям не исследовалась
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ Местность благополучна по заразным болезням животных. Разрешение РСХН МСХ РФ № ФС/АР-02/2/329 от 18.05.2011 г. Ветеринарный сертификат № 11/224/036 от 16.11.2011 г.

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля и передается грузополучателю. Отметки об осмотре при погрузке, в пути следования и при выгрузке делаются на обороте. Копии сертификата недействительны.

М.П.

Ветеринарный сертификат выдал Старший государственный инспектор В.А.[redacted]

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: gred@urait.ru

Новые издания и дополнительные материалы доступны на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Учебное издание

Лузина Татьяна Викторовна,
Высоцкая Валерия Геннадьевна

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебник для вузов

Формат 70×100 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура «Charter». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 11,02

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru